

הסכם

שנערך ונחתם בל אביב ביום 17 בחודש מרץ 2008

בין:

צבי אריה אייכלר
(דרכון קנדי מסי: JR251109)
מרחוב מנחת יצחק 19
ירושלים
(להלן: "אייכלר")

לבין:

רפאל פישר
(ת.ז. 023862592)
מרחוב סורוצקין 35
ירושלים
(להלן: "פישר")

(פישר ואייכלר, יכוננו להלן, ביחד ולחוד: "היזמים")

שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד

מצד אחד;

לבין:

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ
(מסי חברה: 513958009)
משדרות הרצל 12א, ירושלים
(להלן: "החברה")

מצד שני;

לבין:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
(מסי חברה: 520034760)
מדרך החורש 4, יהוד
(להלן: "אפ"י")

מצד שלישי.

וממועד היווסדה של החברה על ידי היזמים, מחזיקים היזמים, בחלקים שווים ביניהם, ב-
100 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, המהוות את מלוא ההון המונפק והנפרע של החברה;

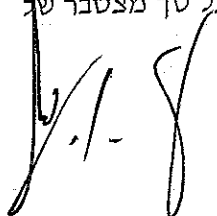
הואיל

והחברה זכתה במכרז לרכישת זכויות במקרקעין, כהגדרתם להלן;

והואיל

ולמעט הזכויות נשוא הזכייה במכרז וההתחייבויות כאמור בסעיף 2.10 להלן, אין לחברה
כל פעילות, לרבות כל נכסים ואו התחייבויות מכל סוג שהוא העולים על סך מצטבר של
30,000 ש"ח;

והואיל




והואיל

וברצון הצדדים להתקשר בעסקה, לפיה: (א) יוקצו לאפ"י מניות בחברה, אשר יהוו לאחר הקצאתן 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא; ו- (ב) אפ"י והיזמים ישתפו פעולה באמצעות החברה לשם הקמתו ושיווקו של פרויקט המיועד בעיקרו למגורים ושימושים נוספים על המקרקעין, ככל שיתאפשר ויוסכם בין הצדדים; והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ופרשנות

- 1.1 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 כותרות הסעיפים בהסכם הן לצורכי נוחות והתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם.
- 1.3 למונחים הבאים בהסכם זה תהא המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם ייכתב במפורש אחרת:
 - "המועד הקובע" - המועד האחרון לתשלום התמורה בגין המקרקעין (כהגדרתם להלן) למינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") על פי תנאי המכרז;
 - "המכרז" - מכרז של המינהל, לרכישת זכויות במקרקעין (כהגדרתם להלן), הידוע כמכרז מס': "י.מ. 2007/328", ונושא כותרת: "הזמנה להציע הצעות לחכירת שני מגרשים למגורים (118 יח"ד), מסחר ושימושים ציבוריים בשכונת רמת שרת בירושלים";
 - "המניות המוקצות" - 100 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.ב. כ"א, אשר יהוו במועד ההקצאה (לאחר הקצאתן), 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא;
 - "המקרקעין" - המקרקעין הידועים כמגרשים מספר 2 ו-3 לפי תכנית א'3852 (חלקה 14 בגוש 30191 בירושלים וחלקות 8 ו-91 בגוש 30193 בירושלים);
 - "העתירה המנהלית" - עתירה מינהלית שהוגשה על ידי חיים זקן בגין והשקעות בע"מ (להלן: "העותר") כנגד זכיית החברה במכרז, לרבות כל בקשות לסעדים זמניים שיוגשו במסגרתה וכל ערעור שהוגש /או יוגש בקשר עם מי מאלה;
 - "הפרויקט" - כהגדרתו בסעיף 6.1 להלן;
 - "התב"ע" - תוכנית בגין ערים מס. א'3852 התלה על המקרקעין כפי שהיא בתוקף במועד חתימת ההסכם ואשר העתק ממנה מצ"ב נספח 1.3, וכפי שתשונה מעת לעת;
 - "התמורה בגין המקרקעין" - סך של 70,500,018 (שבעים מיליון, חמש מאות אלף ושמונה עשר) ₪ כמפורט בתנאי המכרז, כפי שזה יתעדכן מעת לעת.

2. הצהרות החברה והיזמים

- היזמים והחברה מצהירים ומתחייבים כלפי אפ"י, ביחד ולחוד, כדלקמן:
- 2.1 בכפוף להוראות המינהל, אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרות החברה ו/או היזמים בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיהם על-פיו.

- 2.2 נתקבלו כל האישורים וההסכמות הנדרשים להתקשרות החברה בהסכם זה, לרבות אישורי האורגנים המוסמכים בחברה.
- 2.3 החברה הינה חברה פרטית שנתאגדה כדין בישראל ביום 25.3.2007, והיא רשומה אצל רשם החברות כתברה פעילה. לא נתקבלה בחברה החלטה ולא ניתן כל צו לפירוקה או לכינוס נכסיה של החברה או להקפאת הליכים כנגדה, לא נתקבלה כל התראה או הודעה על כוונה לבקש צו כאמור, ואף לא הוגשה ביחס לחברה כל בקשה במסגרת סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 2.4 הון המניות הרשום של החברה הינו 30,000 ש"ח והוא מורכב מ-30,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
- 2.5 הון המניות המונפק והנפרע של החברה, עובר למועד חתימת הסכם זה, הינו 100 ₪ המחולק ל-100 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כ"א, והוא יישאר במצבו זה עד למועד ההקצאה, כהגדרתו להלן. הון המניות המונפק של החברה מוחזק בחלקים שווים על ידי היזמים, באופן שכל אחד מהם מחזיק ב-50 מניות רגילות המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
- למעט כאמור בסעיף 2.5 זה ולהקצאת המניות המוקצות לאפ"י על פי הסכם זה, החברה לא הנפיקה, לא התחייבה להנפיק, ולא העניקה זכות כלשהי לרכוש מהחברה מניות או ניירות ערך אחרים כלשהם של החברה, בין אם המירים למניות ובין אם לאו.
- 2.6 העתק מתעודת האגד ועותק מתקנון החברה כפי שהינו בתוקף במועד חתימת הסכם זה, מצורפים להסכם זה כנספים 2.6 א' ו-2.6 ב'.
- 2.7 הזכויות הצמודות למניות החברה במועד חתימת הסכם זה (וזאת עד להחלפת התקנון בתקנון החדש כמפורט להלן) הינן כמפורט בתקנון החברה (נספח 2.6 ב').
- 2.8 במועד חתימת הסכם זה משמשים היזמים כדירקטורים בחברה, ואין בחברה דירקטורים נוספים מלבדם.
- 2.9 המניות המוקצות תהיינה במועד הקצאתן, נפרעות במלואן, נקיות וחופשיות מכל שעבוד, עיקול, וזכויות צד ג' כלשהן.
- 2.10 לצורך העמדת ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך של 7,050,002 ₪ (להלן: "**הערבות הבנקאית**"), העמידו היזמים הלוואת בעלים לחברה בסך של כ-1,762,500 ₪ (להלן: "**הלוואת היזמים הראשונית**"), המהווה כ-25% מסך הערבות הבנקאית. כמו כן, פתחה החברה חשבון בבנק המזרחי טפחות בע"מ (להלן בהתאמה: "**חשבון הבנק הישן**" ו-"**הבנק**") ונטלה ממנו אשראי שקלי השווה ליתרת סכום הערבות הבנקאית, וזאת לצורך העמדת הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז (להלן: "**האשראי הבנקאי**"). כמו כן, להבטחת החזר האשראי הבנקאי על ידי החברה, העמידו היזמים, ביחד ולחוד, ערבות אישית מטעמם לבנק (להלן: "**ערבות היזמים**").
- 2.11 למעט הזכייה במכרז, הלוואת היזמים הראשונית והאשראי הבנקאי, אין לחברה כל פעילות ו/או נכסים ו/או התחייבויות ו/או חובות העולים על סך מצטבר של 30,000 ש"ח (וזאת, בין שהגיע מועד פירעונם ובין אם לאו, בין אם וודאים ובין אם מותגים, בין אם ניטלו במישרין ובין אם בעקיפין באמצעות היזמים) ו/או חיובים אחרים כלשהם. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא נטלה כל הלוואה שהיא, היא איננה צד לכל הסכם שהוא, ובכפוף לאמור בסעיף 2.12 להלן, היא אינה מעורבת בכל הליך משפטי או מינהלי מכל סוג שהוא.
- 2.12 למעט העתירה המנהלית, לא מתנהלים כל הליכים משפטיים נגד החברה ו/או מנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה בקשר לפעילות החברה ו/או לפעולות שנעשו בשם החברה, ולא קיים סכסוך משפטי כלשהו בגינו נשלחה לחברה או למי מבעלי מניותיה או מנהליה הודעה על כוונה לנקוט הליכים כאמור. ביום 5.3.2008 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים את בקשת העותר למתן צו מניעה זמני במסגרת העתירה המנהלית כנגד זכיית החברה

במכרז. בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע אשר הוגשו ע"י העותר לבית המשפט העליון נדחו ביום 11.3.2008.

2.13 החברה לא הגישה לרשויות מס הכנסה וביטוח לאומי כל דיווח, ואין לחברה ידיעה על סכומים שעליה לשלם לרשויות אלה ולא שולמו.

2.14 החברה לא ערכה דוחות כספיים כלשהם מאז מועד היווסדה.

2.15 למעט הערבות הבנקאית, החברה לא נתנה ערבויות ו/או כתבי שיפוי כלשהם ולא קיימת כל התחייבות של החברה למתן ערבות ו/או למתן כתב שיפוי כלשהו.

2.16 בכפוף לאמור **בנספח 2.16** לעניין העסקתם של עורכי דין, החברה אינה קשורה ואיננה צד לכל חוזה עבודה או העסקה או הסכם למתן שירותים.

2.17 למעט זכויות היזמים כלפי החברה ככל שיש כאלו ביחס לערבות היזמים (היה ותמומש ערבות היזמים ע"י הבנק) והלוואת היזמים הראשונית, החברה אינה צד לכל הסכם המקנה, במישרין או בעקיפין, למי מהיזמים ו/או לבעלי המניות ו/או לנושאי משרה בחברה (לרבות תאגידים קשורים למי מאלה) זכויות כספיות או הטבות הונתיות אחרות כלשהן, ולא הוענקה על-ידי החברה אופציה לרכוש כל או חלק מזכויותיה או מרכושה ולא קיימת התחייבות לשלם סכומים כלשהם לבעלי המניות בה או לעובדיה.

2.18

2.18.1 המינהל הודיע לחברה, כי היא הזוכה כדין במכרז. העתק הודעת המינהל לחברה מצ"ב **בנספח 2.18.1** להסכם זה. למען הסר ספק, היזמים מצהירים, כי למיטב ידיעתם ובכפוף לתוצאות העתירה המנהלית, אין כל מניעה להוציא מהכוח אל הפועל את זכיית החברה במכרז. במועד הודעת המינהל האמורה, מימש המינהל את הערבות הבנקאית כתשלום ראשון על חשבון התמורה בגין המקרקעין.

2.18.2 התוכנית התקפה על המקרקעין מצ"ב **בנספח 1.3** להסכם זה.

2.18.3 בכפוף לנוהלי המינהל, אין כל מניעה ולא נדרש כל אישור על פי תנאי המכרז, להקצאת המניות המוקצות לאפ"י וקיום מלוא התחייבויות החברה והיזמים על פי הוראות הסכם זה.

2.19 החברה אינה מחזיקה בניירות ערך ו/או בזכויות כלשהן של תאגיד אחר.

2.20 בהתקשרותם בהסכם זה, לא הסתמכו על מצג או עובדה שהוצגו או הובאו לידיעתם על ידי אפ"י ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או ממנהליה ו/או מי מטעמם ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בהסכם זה.

2.21 החברה והיזמים לא הסתירו, וגילו לאפ"י כל פרט בקשר לחברה ולמכרז (לרבות באשר לפעילותה, לנכסיה ולהתחייבויותיה) המצוי בידיעתם ועשוי להיחשב כמידע אשר יש בו כדי להשפיע על שיקוליו של משקיע סביר לצורך קבלת החלטה בנוגע להשקעה בחברה.

2.22 היזמים הינם בעלי יכולת ואמצעים כספיים לעמוד בהתחייבויותיהם על פי הסכם זה.

3. הצהרות אפ"י

אפ"י מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

3.1 היא חברה, שהתאגדה ונרשמה כדין בישראל ושבמועד חתימת הסכם זה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ולא ננקטו צעדים לפירוקה, חיסולה או מחיקתה.

3.2 היא בעלת יכולת ואמצעים כספיים לעמוד בהתחייבויותיה על פי הסכם זה.

3.3 בהתקשרותה בהסכם זה, לא הסתמכה על מצג או עובדה שהוצגו או הובאו לידיעתה על ידי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בהסכם זה.

3.4 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיה על-פיו.

3.5 בכפוף לנכונות המצגים שהוצגו על ידי החברה והיזמים, המפורטים בהסכם זה: היא רוכשת מהחברה את המניות המוקצות במצב החברה ונכסיה ובמצבן של המניות המוקצות AS IS וכי אין ולא יהיו לה, כלפי החברה ו/או כלפי מנהלי החברה ו/או כלפי היזמים, או מי מהם, כל טענה ו/או תביעה, לרבות בגין אי התאמה ו/או פגם, מכל מין וסוג שהוא, בקשר למניות המוקצות ו/או בקשר למצב החברה, נכסיה ועסקיה.

3.6 כל האישורים וההסכמות הנדרשים להתקשרות אפ"י בהסכם זה, לרבות אישורי האורגנים המוסמכים באפ"י נתקבלו טרם מועד חתימת הסכם זה.

4. עיקרי העסקה

בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה -

4.1 החל ממועד חתימת הסכם זה, יפעלו הצדדים והחברה במשותף על מנת להשיג מימון לחברה ממוסד בנקאי (להלן: "**הבנק המממן**") לצורך העמדת המימון הנדרש לתשלום התמורה בגין המקרקעין (להלן: "**המימון לרכישת המקרקעין**") עד למועד הקובע. כל הון עצמי שיידרש על-ידי הבנק המממן כתנאי להעמדת המימון לרכישת המקרקעין (להלן: "**ההון העצמי לרכישת המקרקעין**"), יועמד על-ידי היזמים ואפ"י, בחלקים שווים ביניהם, בדרך של העמדת הלוואות בעלים לחברה (כמפורט להלן). בכל מקרה, ההון העצמי לרכישת המקרקעין לא יפחת מ-20% מהתמורה בגין המקרקעין ומס הרכישה בגינם.

4.2 בבחירתו של הבנק המממן לצורך קבלת המימון לרכישת המקרקעין, תעניק החברה עדיפות לבנק מממן אשר דרישתו להון עצמי תהא נמוכה ככל הניתן, והצדדים יסייעו לחברה לשם כך. זאת, מבלי לגרוע משיעור ההון העצמי המינימאלי הנדרש למימון רכישת המקרקעין כמפורט בסעיף 4.1 לעיל. על אף האמור לעיל מובהר, כי לא יינטל מימון מבנק מממן אשר ידרוש ערבות ביחד ולחוד בצורה כלשהי של הצדדים להסכם זה להתחייבויות החברה.

4.3 לא יאוחר מ-4 ימים קודם למועד הקובע (להלן: "**מועד ההקצאה**"), תקצה החברה לאפ"י, ואפ"י תקבל מן החברה את המניות המוקצות, דהיינו 100 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, באופן שהמניות המוקצות יהיו מיד לאחר הקצאתן לאפ"י, 50% מהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא, וזאת כנגד תשלום ערכן הנקוב של המניות המוקצות. החברה תרשום את הקצאת המניות המוקצות ע"ש אפ"י במרשם בעלי המניות של החברה, תמסור לאפ"י תעודת מניה חתומה כדן בגין המניות המוקצות בצירוף טופס דיווח לרשם החברות, והכל בנוסח המצ"ב **בנספחים 4.3 א' ו-ב' 4.3**.

4.4 במועד ההקצאה יעמידו היזמים לחברה מחצית מן ההון העצמי לרכישת המקרקעין, כהלוואות בעלים (להלן: "**הלוואות היזמים**"). מסך הלוואות היזמים אשר תועמד במועד ההקצאה יופחת סך השווה להלוואות היזמים הראשונית אשר תיתשב כמקדמה ששולמה ע"ח הלוואות היזמים. הלוואות היזמים תופקד בנאמנות בידי ארדינסט בן נתן נאמנות בע"מ (להלן: "**הנאמן**"), אשר תפעל בסכומים שהופקדו בידה על פי כתב ההוראות לנאמן כמפורט **בנספח 4.4**. במועד ההקצאה יחתמו הצדדים והנאמן על כתב ההוראות לנאמן.

4.5 יום עסקים אחד לאחר מועד ההקצאה (להלן: "**מועד התשלום**"), ובכפוף להעמדת הלוואות היזמים כאמור בסעיף 4.4 לעיל, תעמיד אפ"י לחברה, מחצית מן ההון העצמי לרכישת המקרקעין, כהלוואות בעלים (להלן: "**הלוואות אפ"י**"). עם העמדת הלוואות אפ"י, יפעלו הצדדים לסגירת חשבון הבנק הישן ולביטול ערבות היזמים (וממועד התשלום לא תקח ערבות היזמים כל זכות של היזמים כלפי החברה).

4.6 התנאים שיחולו ביחס להחזר חלואות אפ"י וחלואות היזמים (לרבות חלואות היזמים הראשונית), יוסכמו במשותף בין הצדדים, ויהיו זהים לכל דבר ועניין (לרבות שיעורי ריבית ומועדי פירעון).

4.7 במועד ההקצאה תתבצענה הפעולות המפורטות להלן:

4.7.1 היזמים והחברה ימציאו לאפ"י את המסמכים הבאים:

(1) העתק החלטה בכתב של האסיפה הכללית של החברה, החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה, לפיה: (א) תקנון החברה הוחלף בתקנון בנוסח שיוסכם בין הצדדים עד למועד ההקצאה ושיגלם את עקרונות הסכם זה בצירוף הודעה ערוכה ותתומה כדין לרשם החברות בדבר החלפת התקנון כאמור (להלן: "**התקנון החדש**"); וכן (ב) בדבר שינוי שם החברה כמפורט בסעיף 12 להלן;

(2) העתק החלטה בכתב של דירקטוריון החברה (החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון של החברה) המאשרת את התקשרות החברה בהסכם זה ואת ביצוע כל התחייבויות החברה על-פיו, לרבות הקצאת המניות המוקצות כנגד קבלת חלואות אפ"י בנוסח המצורף **כנספה 4.7.1**.

4.7.2 אפ"י תמסור לחברה הודעה על מינויים של 2 חברים לדירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד ההקצאה, בהתאם לאמור בסעיף 5.1 להלן והחברה תיתן הודעה מתאימה לרשם החברות.

4.7.3 דירקטוריון החברה, הכולל את הדירקטורים מטעם אפ"י, כאמור בסעיף 4.7.2 לעיל, יקבל החלטה בדבר שינוי זכויות חתימה בחברה, בנוסח המצורף להסכם זה **כנספה 4.7.3**.

4.7.4 ייתנם הסכם ניהול בין אפ"י והיזמים לבין החברה בנוסח המצורף להסכם זה **כנספה 4.7.4 א'** (להלן: "**הסכם הניהול**"). דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות שלה יקבלו החלטה בדבר התקשרות החברה עם אפ"י והיזמים בהסכם הניהול כאמור, בנוסח המצורף **כנספחים 4.7.4 ב' ו-4.7.4 ג'**.

4.7.5 היזמים והחברה ימסרו לאפ"י אישור כתוב בדבר נכונות המצגים המפורטים בסעיף 2 לעיל נכון למועד ההקצאה, בנוסח המצ"ב **כנספה 4.7.5**.

4.7.6 היזמים ימסרו לאפ"י מאזן בוחן של החברה נכון למועד ההקצאה, מאושר על ידי ר"ח המבקר של החברה.

4.8 עד המועד הקובע תשלם החברה למינהל את יתרת התמורה עפ"י תנאי המכרז.

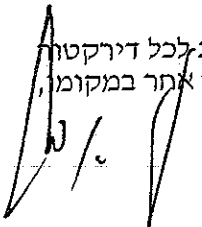
5. ניהול החברה

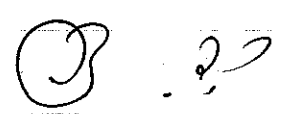
ממועד ההקצאה ואילך, יחולו החוראות הבאות ביחס לניהול החברה:

5.1 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה ייעשה כדלקמן:

לכל המחזיקים ב-20% (עשרים אחוזים) מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תהא הזכות למנות דירקטור אחד לדירקטוריון החברה בגין כל 20% מהון המניות המונפק שברשותו, וזאת במסירת הודעה בכתב לחברה. לכל דירקטור יהיה מספר קולות בהצבעות ישיבות הדירקטוריון, השווה לתוצאת החלוקה של: (א) מספר המניות המוחזקות על ידי בעל המניות שמינה אותו כדירקטור; ב- (ב) מספר הדירקטורים שמונו על ידי אותו בעל מניות ונוכחים באותה ישיבה.

5.2 כל צד שזכאי למנות דירקטורים (כאמור בסעיף 5.1 לעיל), יהיה רשאי למנות לכל דירקטור שמינה כאמור, דירקטור חליף, וכן להורות על סיום כהונתו ולמנות דירקטור אחר במקומו,





הכול בהודעה בכתב שימסור לחברה. יו"ר הדירקטוריון יבחר על-ידי הדירקטוריון. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע במקרה של שוויון בדעות הדירקטורים.

5.3 המניין החוקי לקיום ישיבת דירקטוריון יהיה רוב הדירקטורים ובכללם דירקטור אחד לפחות שימונה על-ידי אפ"י ודירקטור אחד לפחות שימונה על ידי מי מהיזמים וזאת, בכפוף לאמור בסעיף 9.3.2 להלן. המניין החוקי לקיום ישיבה נדחית של דירקטוריון החברה יהיה כל מספר של דירקטורים.

5.4 דירקטוריון החברה או אסיפת בעלי המניות של החברה, בהתאם לעניין, יתכנסו אחת לחודש ויקבלו דיווח מאפ"י ומהיזמים על התקדמות הפרויקט.

5.5 עד אשר יוחלט אחרת על ידי דירקטוריון החברה, לא ימונה לחברה מנכ"ל, וניהול החברה (ובכלל זה ניהול השוטף) יימסר לדירקטוריון החברה. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.6 להלן.

5.6 החל ממועד ההקצאה, יעניקו אפ"י והיזמים לחברה שירותי ניהול בהתאם לתנאי הסכם הניהול. על אף האמור בהסכם הניהול, מובהר, כי שירותי הניהול המפורטים להלן יבוצעו עפ"י הנחיות האסיפה הכללית של החברה ובהתאם למדיניות, לתכנית שתתווה האסיפה הכללית של החברה והחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית של החברה, מעת לעת: (א) סיכום התנאים העסקיים עם הבנק המממן בקשר עם העמדת המימון לרכישת המקרקעין וביצוע עבודות הבניה, וזאת מבלי לגרוע מההוראות בדבר ההון העצמי לרכישת המקרקעין (כמפורט בסעיף 4.1 לעיל) וההון העצמי המינימאלי שידרש למימון הבניה על ידי הבנק; (ב) נושאים טכנוניים עקרוניים ומהותיים; (ג) אישור מחירון הדירות ושיעור ההנחות המקובל; ו- (ד) כל נושא מהותי שמי מהצדדים יבקש כי הוא יידון באסיפה הכללית של החברה. עד לקבלת החלטה ברוב דיעות על ידי האסיפה הכללית בעניינים המנויים בסעיפים א' - ד' לעיל, לא תבצע החברה כל פעולה בעניינים אלה. בכל מקרה לא יהיה באמור כדי לשנות את תנאי הסכם הניהול ביחס לנושאים הבאים: (א) תקופת ההסכם; (ב) התמורה לה זכאים אפ"י והיזמים על פי הסכם הניהול; ו/או (ג) היקף השירותים שיינתנו על ידי אפ"י והיזמים.

6. הפרויקט .6

6.1 מטרת שיתוף הפעולה בין הצדדים

החל ממועד ההקצאה, ישתפו היזמים ואפ"י פעולה באמצעות החברה, לשם הקמת פרויקט מגורים על המקרקעין, וכן להקמתם על המקרקעין של שטחים נוספים המיועדים לשימושים נוספים המותרים או שיתרו על פי התב"ע (לעיל ולהלן: "הפרויקט").

החברה היא למטרה אחת בלבד והיא תשמש את הצדדים לצורך הקמה, ניהול ומימוש הפרויקט בלבד ולא תשמש לפעילויות אחרות של מי מהצדדים.

6.2 ביצוע עבודות הבניה בפרויקט

6.2.1 החברה, באמצעות היזמים, תנהל משא ומתן עם חברת דניה סיבוס בע"מ (ח.צ. 512569237) (להלן: "דניה סיבוס") לצורך קבלת הצעה לביצוע עבודות בניית הפרויקט במחיר ובתנאי שוק מקובלים, אצל חברות בגודל דומה לדניה סיבוס.

6.2.2 את המו"מ עם דניה סיבוס ינהלו היזמים מטעם החברה על פי שיקול דעתם הבלעדי.

6.2.3 אם החברה ודניה סיבוס לא יגיעו להסכמה, מכל סיבה שהיא, בקשר עם ביצוען של עבודות הבניה, אזי תוצע העבודה במסגרת הזמנה להציע הצעות לחברות קבלניות בגודל דומה לדניה סיבוס, על פי החלטת דירקטוריון החברה. דניה תהיה זכאית להשתתף בהזמנה להציע הצעות כאמור.

6.2.4 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 6.2.1 ו/או בסעיף 6.2.3 לעיל כדי לחייב את החברה להתקשר בהסכם כלשהו עם דניה סיבוס, והיזמים ינהלו את המשא ומתן

האמור בשם החברה בתום לב ולטובת החברה בלבד. אין באמור בסעיפים האמורים כדי להוות, בכל דרך ו/או צורה שהיא, חוזה לטובת צד ג.

6.2.5 בכל מקרה, ההחלטה הסופית לגבי התקשרות עם הקבלן הראשי לפרויקט תהא כפופה לאישור דירקטוריון החברה. כמו כן, אם תיבחר דניה סיבוס כקבלן המבצע, הדבר יהיה כפוף לאישור כל האורגנים המוסמכים הן באפ"י והן בדניה סיבוס.

7. מימון והשקעות

7.1 מימון רכישת המקרקעין יתבצע באמצעות מימון בנקאי והעמדת הון עצמי כמפורט בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל. עם זאת יובהר, כי הוראות סעיפים 7.3-7.5 להלן יחולו אף בנוגע לכל מימון נוסף ככל שיידרש מעת לעת בקשר עם רכישת המקרקעין.

7.2 החל ממועד ההקצאה, הצדדים יפעלו לכך שהחברה תקבל מימון לשם הקמת הפרויקט מהבנק המממן או מכל מוסד בנקאי אחר עליו יסכימו הצדדים, אשר ייבחר בשים לב לתנאים שיוצגו על-ידו. עדיפות תוענק, כאמור בסעיף 4.2 לעיל, לבנק מממן אשר דרישתו להון עצמי תהא נמוכה ככל הניתן. בכל מקרה, לא יינטל מימון מבנק מממן אשר ידרוש ערבות ביחד ולחוד בצורה כלשהי בין הצדדים להתחייבויות החברה.

7.3 היוזמים ואפ"י יעמידו לחברה לחוד וללא ערבות הדדית על פי חלקם בהון המניות המונפק של החברה את כל המימון, הכספים, הערבויות, הביטחונות והשעבודים, אשר יידרשו בקשר עם הפרויקט, לרבות עפ"י הבנק המממן ו/או כל מוסד בנקאי אחר, כל צד לפי אחוז אחזקותיו במניות החברה. לעניין סעיף זה, יראו את יחידיו היוזמים כצד אחד.

7.4 למען הסר ספק, מובהר, כי אי העמדת המימון הנדרש לחברה על ידי מי מהצדדים בתוך 30 ימים מיום שהיה עליו לעשות כן תיחשב להפרה יסודית של הסכם זה הן כלפי החברה והן כלפי הצד המקיים (כהגדרתו להלן) אשר תקנה לצד המקיים את כל הסעדים העומדים לו על פי דין.

7.5 היה ומי מהצדדים (להלן: "הצד המפר") לא העמיד את הביטחונות הנדרשים למימון בגדר הליווי הבנקאי ו/או את המימון הנדרש, כי אז תהיה לצד האחר שהעמיד את הביטחונות או המימון כדי חלקו (להלן: "הצד המקיים"), לאחר שנתן לצד השני הזדמנות לתקן את ההפרה לאחר שהתרה בו בכתב, והצד המפר לא תיקן את ההפרה אף לאחר חלוף 30 יום נוספים, הזכות אך לא החובה להעמיד לטובת החברה את סכום המימון החסר, כפי שיהיה מעת לעת, או חלק ממנו, וחלקו במניות החברה יגדל בהתאם לנוסחה הבאה (באמצעות הקצאת מניות נוספות על ידי החברה, וזאת כנגד תשלום ערכן הנקוב בלבד):

$$NP = PP(1 - \frac{1.25 \times OI}{OI + TI}) + \frac{125 \times OI}{OI + TI}$$

PP% = חלקו של הצד המקיים במניות החברה באחוזים ערב העמדת סכום המימון החסר.

TI = סך כל הסכומים שהושקעו בפועל בחברה על ידי הצדדים ערב העמדת המימון החסר, לרבות באמצעות הלוואות בעלים.

OI = סכום המימון החסר שיועמד על ידי הצד המקיים, קרי - כלל המימון שהועמד על ידי הצד המקיים.

NP% = חלקו של הצד המקיים במניות החברה באחוזים לאחר העמדת סכום המימון החסר.

דוגמה מספרית: חלקו של הצד המקיים ערב העמדת המימון החסר הינו 50%, ולחברה נדרש מימון נוסף בסך של 10 מיליון ₪ (באופן שעל כל ₪ להעמיד 5 מיליון ₪), וסך כל הסכומים שהושקעו בפועל בחברה על ידי הצדדים עד

למועד זה עמד על 90 מיליון ₪, והצד המקיים העמיד את מלוא המימון החסר, דהיינו את כל ה- 10 מיליון ₪ אזי חלקו של הצד המקיים לאחר ביצוע הדילול יחושב כדלקמן:

$$56.25 = 50(1 - \frac{1.25 \times 10}{10 + 90}) + \frac{125 \times 10}{10 + 90}$$

כל המיסים שיחולו, ככל שיחולו בגין הקצאת המניות מכוח סעיף זה, יחולו על הצד המפר, וככל שלא ישולמו מיסים אלו על ידי הצד המפר במועדים הנדרשים על פי דין, ותשלום המיסים נדרש על פי דין לשם ביצוע הקצאת המניות או תשלום נדרש לשם רישום הדירות על שם רוכשי דירות בפרויקט, כי אז יהא הצד המקיים רשאי לשלם במקום הצד המפר ותחול על הסכומים האמורים נוסחת הדילול כאמור לעיל.

7.6 על אף האמור בסעיף 7.4 לעיל, אם בחר הצד המקיים לעשות שימוש בזכותו לביצוע הדילול כאמור בסעיף 7.5 לעיל ביחס למימון מסוים ולאחר שהדילול בוצע בפועל, אזי ביחס לאותו מימון יהווה האמור סעד יחיד ובלעדי והצד המקיים לא יהא זכאי לסעדים נוספים בגין אותו מימון כנגד הצד המפר.

8. הוראות לעניין עבירות מניות החברה

8.1 עד למועד השלמת הפרויקט, לא יהיה מי מהצדדים רשאי למכור ו/או להעביר את מניותיו בחברה (כולן או חלקן) ו/או להמחות כל זכות בקשר עימן, אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב. השלמת הפרויקט לעניין סעיף זה, משמעה – בניית כלל יחידות הדיור בפרויקט, מכירתן ותום תקופת הבדק והאחריות בגין כל יחידות הדיור בפרויקט עפ"י כל דין.

8.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.1 לעיל, כל העברת מניות ו/או הקצאת מניות בחברה כפופה לאישור דירקטוריון החברה.

8.3 על אף האמור בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, (1) אפ"י תהא רשאית להעביר מניותיה (כולן או חלקן) בחברה לכל חברה אם, בת, אחות או חברה בשליטתה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך) ובלבד שהנעבר קיבל על עצמו בכתב את מלוא הוראות הסכם זה; (2) כ"א מהיזמים יהיה רשאי להעביר את מניותיו (כולן או חלקן) אך ורק לחברה בבעלותו המלאה או לחברה בבעלותם המשותפת המלאה של היזמים, ובלבד שהנעבר קיבל על עצמו בכתב את מלוא הוראות הסכם זה ושהיזם המעביר (לפי העניין) יישאר ערב באופן אישי לחיוביו על פי הסכם זה לכל דבר ועניין.

9. שעבוד אחזקות היזמים

היזמים יהיו רשאים למשכן ו/או לשעבד ו/או להמחות על דרך השעבוד את מניותיהם בחברה (כולן או חלקן) ובכלל זה כל זכות בקשר עמן (להלן: "השעבוד"), וזאת רק בכפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים להלן (מניות היזמים נשוא השעבוד, יכונן להלן: "מניות היזמים המשועבדות"):

9.1 השעבוד ייעשה להבטחת ההון העצמי הנדרש מהיזמים בקשר עם העמדת מימון לפרויקט בלבד, בין לצורך רכישת המקרקעין ובין לצורך מימון הקמת הפרויקט;

9.2 השעבוד יהיה לטובת מוסד בנקאי ו/או חברת ביטוח בישראל בלבד (להלן: "בעל השעבוד"), וזאת בכפוף לקבלת אישור אפ"י מראש ובכתב לזהות בעל השעבוד, אשר לא תסרב ליתן הסכמה כאמור, אלא מטעמים סבירים;

9.3 באם ייפתחו על ידי בעל השעבוד הליכים למימוש השעבוד, באופן שבתום הליכי המימוש, עלולות מניות היזמים המשועבדות (כולן או חלקן) להיות מועברות לצד ג' שאינו בעל

השעבוד, יהיו המניות המשועבדות המועברות כפופות להוראות הבאות במצטבר, מאותו מועד ואילך:

9.3.1 מניות היזמים המשועבדות יהיו כפופות לזכות סירוב ראשון של אפ"י לרכוש את המניות האמורות בטרם העברתן לצד ג', וזאת בהתאם למנגנון המפורט בנספח 9.3.1; וכן,

9.3.2 לא מימשה אפ"י את זכות הסירוב הראשון ומניות היזמים המשועבדות הועברו לצד ג', הרי שממועד העברת המניות כאמור ואילך, לא יקנו מניות היזמים המשועבדות זכות הצבעה ו/או זכות למינוי דירקטורים ומאותו מועד ואילך יקנו מניות היזמים המשועבדות זכויות הונות בלבד (דהיינו - זכות לקבלת דיבידנד, אם וככל שיחולק, וכן זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה);

9.4 כל העברה של מניות היזמים במסגרת מימוש שעבוד כאמור תהא כפופה לחתימת הנהג על הסכמתו למילוי מלוא הוראות הסכם זה.

9.5 היזמים מתחייבים, כי מסמכי השעבוד שיחתמו בינם לבין בעל השעבוד יגלמו את ההוראות המפורטות בסעיף 9 זה לעיל. מוסכם, כי מסמכי השעבוד יועברו לאישור אפ"י בטרם חתימתם, וכי אישור זה לא יימנע אלא אם הסכם השעבוד נוגד את הוראות הסכם זה. אישור זה לא יסורב אלא מטעמים סבירים וינתן תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת מסמכי השעבוד במשרדי ב"כ אפ"י. לא ניתן אישור או נימוקי ההתנגדות תוך 3 ימי עסקים כאמור, ייחשב האישור כאילו ניתן. "טעמים סבירים" לעניין סעיף זה - אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין מסמכי השעבוד.

10. ספרים ודיווחים

רואה החשבון המבקר של החברה ימונה בהסכמת הצדדים. החברה תערוך ותמסור לאפ"י דוחות כספיים מבוקרים מדי שנה וכן דוחות כספיים סקורים מדי רבעון (להלן, יחדיו: "הדוחות הכספיים"), ככל שתידרש לכך על ידי אפ"י וכנדרש על פי דין (לרבות מתוקף היותה של אפ"י חברה ציבורית בישראל), כל זאת באופן ובמועדים שייקבעו על ידי אפ"י. הדוחות הכספיים ייערכו על-פי עקרונות חשבונאיים מקובלים ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן: "חוק ניירות ערך"). מובהר, כי אפ"י תהא רשאית לכלול נתונים מדוחותיה הכספיים של החברה ו/או לצרף את דוחותיה הכספיים של החברה לדוחותיה הכספיים של אפ"י, אם וככל שהדבר נדרש על-פי דין.

אפ"י תהיה רשאית למסור דיווחים בקשר עם החברה והפרויקט, ככל שיחולו עליה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שחותקנו מכוחו.

11. שיפוי

11.1 במקרה שבו יתברר, כי מי מהצדדים נתן (בסעיף 11 זה בלבד: "הצד המפר") לצד האחר ("הצד הניזוק") במסגרת הסכם זה מצג לא נכון או לא מלא או לא מדויק (להלן: "מצג שגוי"), יהיה הצד הניזוק זכאי לשיפוי ו/או לפיצוי כספי מאת הצד המפר בגין כל נזק ו/או חסרון כס ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שייגרמו לו עקב המצג השגוי.

11.2 אפ"י תהא זכאית לשיפוי ביחס לכל נזק שייגרם לה בקשר עם אחזקותיה בחברה (לרבות הוצאות עו"ד סבירות) כתוצאה מפסק דין או החלטה שיפוטית, לרבות פסק בורר, שיינתנו כנגד החברה בעקבות תביעה כנגד החברה, שתוגש תוך 7 (שבע) שנים לאחר מועד חתימת הסכם זה, בגין כל אירוע ו/או עילה ו/או חלק שמקורם או עילתם בתקופה שלפני מועד חתימת הסכם זה ואשר מידע אודותם לא נמסר לאפ"י בכתב עד מועד ההקצאה (מלוא החבות הכספית שתוטל על החברה במקרה כאמור, תכונה להלן: "התשלום"), דהיינו: גובה התשלום כשהוא מוכפל בשיעור חלקה היחסי של אפ"י בהון המניות הרגילות בחברה במועד בו העלתה לראשונה את דרישת השיפוי מאת החברה בצירוף הנזק שייגרם לאפ"י עקב תשלום השיפוי עצמו על-ידי החברה. על אף האמור לעיל, על תביעות שעניינן הזיקה במכרז שעילתן לא היתה ידועה ליזמים, לא יחול השיפוי האמור.

11.3 הצד המפר ישפה ויפצה את הצד הניזוק בתוך שלושים (30) יום ממועד קבלת דרישתו הראשונה בכתב של הצד הניזוק, וככל שהמדובר בהליכים משפטיים או הליכים אחרים שיינקטו (אם וככל שיינקטו), תינתן דרישה ראשונה כאמור רק לאחר קבלת פסק דין חלוט.

12. שינוי שם החברה

לאחר מועד ההקצאה, החברה תקבל החלטה על שינוי שמה.

13. חלוקת דיבידנד

13.1 חלוקת דיבידנד במהלך הקמת הפרויקט תיעשה רק בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים:

13.1.1 הוחזרו כל הלוואות הבעלים.

13.1.2 קבלת אישור הבנק שהעמיד את האשראי הבנקאי להקמת הפרויקט.

13.1.3 קבלת אישור דירקטוריון החברה, לאחר בחינת התחייבויותיה העתידיות של החברה, לרבות בקשר עם ההון העצמי שיידרש להשלמת הפרויקט.

13.2 לאחר השלמת הפרויקט תיעשה חלוקת דיבידנד אך ורק לאחר התקיימות כל התנאים המצטברים כדלקמן:

13.2.1 הושלמה בניית כלל יחידות הדירור בפרויקט (לרבות קבלת תעודת גמר).

13.2.2 החברה התזירה את כל האשראי שנטלה מהבנק וסגרה את חשבון הליווי של הפרויקט.

13.2.3 החברה התזירה את כל הלוואות הבעלים.

13.2.4 הוסרו כל השעבודים הקשורים במקרקעין ו/או בפרויקט ו/או ביחידות הדירור והקשורים בחברה, למעט כאלה שנתנו לבקשת בנקים שהעמידו מימון לרוכשי היחידות בפרויקט.

13.2.5 החברה שילמה לכל הספקים, הקבלנים וכל צד ג' שהוא את כל חובותיה והתחייבויותיה.

13.2.6 החברה שילמה את כל חובותיה לכל רשויות המס.

13.3 בנוגע לסכום הדיבידנד שיחולק יילקחו בחשבון הגורמים הבאים:

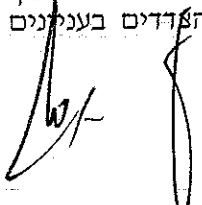
13.3.1 השארית סכומים מספיקים בחברה לצורך פירעון התחייבויות עתידיות של החברה.

13.3.2 השארית סכומים מספיקים למימון התדיינויות משפטיות עתידיות (ככל שחלילה יהיו) של החברה בנוגע לתביעות צפויות ותביעות בלתי צפויות, לרבות בקשר עם תביעות ליקויי בנייה וכיו"ב תביעות של רוכשי יחידות בפרויקט.

14. כללי

14.1 כל התחייבויות היזמים (או מי מהם) על פי הסכם זה, הן ביחד ולחוד.

14.2 הסכם זה מבטא את מלוא המוסכם בין הצדדים בקשר עם הפרויקט והחברה והוא מתליף ומבטל כל מצג והסכמה, בכתב או בעל-פה, ששררו, אם שררו, בין הצדדים בעת כתיבתו האמורים בו קודם לחתימתו.



14.3 שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד מי מהצדדים לא ייחשבו כוויתור על איזו מזכויותיהם ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.

14.4 כל שינוי בהסכם או ויתור של צד על זכות מזכויותיו לא יהיו בני תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי שני הצדדים.

14.5 סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת וסכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ולביצועו תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, לפי העניין, ולהם בלבד.

14.6 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתימסר מצד אחד למשנהו על-פי הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לצד הנמען, אם נשלחה בדואר - בתום 3 ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל, אם נמסרה ביד - מייד עם מסירתה, ואם נשלחה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה - עם קבלת אישור המקבל על קבלתה.

14.7 אם ייקבע על-ידי פורום מוסמך כי תנאי או הוראה כלשהי בהסכם זה הם בטלים, בלתי חוקיים או אינם ניתנים לאכיפה, לא יהיה באותו תנאי או הוראה כדי לפגוע או להשפיע על חוקיות, תקפות או אכיפת התנאים וההוראות האחרים בהסכם זה, ואלה יישארו בתוקף מלא כאילו נעשה הסכם זה ללא אותו חלק נטול תוקף ו/או שבוטל.

14.8 הסכם זה לא ייכנס לתוקפו ולא יחייב מי מהצדדים עד אשר יחתם על-ידי כל הצדדים.

14.9 הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת צד ג'.

ולראייה באו הצדדים על החתום:
אפרים ישראל מנחם
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009
פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

צבי אריה אייכלר

רפאל פישר

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר בזאת כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה בפ.א. פיתוח ובניה למסמכי התאגיד של החברה וכי הוא מחייב את החברה לכל דבר ועניין.
אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר בזאת כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה באפריקה ישראל מגורים בע"מ בהתאם למסמכי התאגיד של החברה וכי הוא מחייב את החברה לכל דבר ועניין.
אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר בזאת כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה באפריקה ישראל מגורים בע"מ בהתאם למסמכי התאגיד של החברה וכי הוא מחייב את החברה לכל דבר ועניין.

גבי גיבראן, עו"ד

ג

1.3 נספח

10-8955

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
תכנית מס' 3852 א'
שינוי לתכנית מס' 1269
שינוי לתכנית מס' 1269 א'
שינוי לתכנית מס' 1042
(שינוי תכנית מתאר מקומית)

1. שם התכנית:

תכנית זו תיקרא, תכנית מס' 3852 א'
שינוי לתכנית מס' 1269
שינוי לתכנית מס' 1269 א'
שינוי לתכנית מס' 1042
(להלן התכנית).

2. מסמכי התכנית:

התכנית כוללת 13 דפי תוכניות בכתב (להלן: תוכניות התכנית), גליון אחד של תשריט, הערוך בק.מ. 500:1 (להלן: התשריט), ו-3 גליונות של תכניות בינוי ופיתוח כמפורט להלן:
גליון אחד של תכנית בינוי, הערוך בק.מ. 500:1 (להלן: נספח מס' 1).

גליון אחד של תכנים, הערוך בק.מ. 500:1 (להלן: נספח מס' 2).

גליון אחד של תכנית תחבורה הערוך בק.מ. 500:1 (להלן: נספח מס' 3).

כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

3. גבולות התכנית:

הקו הכחול בתשריט הוא גבול התכנית.

4. שטח התכנית:

כ-23.5 דונם.

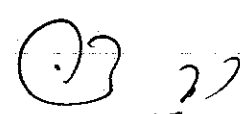
5. מקום התכנית:

ירושלים, שכ' רמת שרת
גוש: 30191, חלקה 14, וחלק מחלקה 34, 40.
גוש: 30193 חלקה 30.
חלק מחלקות 77, 8.

שטח בין קואורדינטות אורך 217380-217700
ובין קואורדינטות רוחב 629380-629600 עפ"י רשת ישראל החדשה.

הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.







6. מטרת התכנית:

- א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
 1. שינוי יעוד שטח משטח למוסד ומשטח פתוח פרטי לאזור משולב של מסחר, מגורים, ושימושים ציבוריים, לשטח פתוח ציבורי ולמעבר ציבורי להולכי רגל.
 2. שינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לשטח פתוח ציבורי, לאזור מגורים 2 מיוחד, לשטח לתחנת טרנספורמציה ולמעבר ציבורי להולכי רגל.
 3. שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לאזור משולב של מסחר, מגורים, ושימושים ציבוריים, לאזור מגורים 2 מיוחד ולמעבר ציבורי להולכי רגל.
 4. שינוי יעוד שטח משטח לבנין ציבורי לשטח לדרך וחניה ציבורית ולמעבר ציבורי להולכי רגל.
 5. שינוי יעוד שטח ממעבר ציבורי להולכי רגל לשטח פתוח ציבורי.
- ב. קביעת בנוי להקמת בנין/בנינים חדשים ובהם מסחר, מגורים, ושימושים ציבוריים בשטח: מגרש מס' 2, בהתאם לנספחי בנוי.
- ג. קביעת בנוי להקמת בניני מגורים בשטח מגרש חדש מס' 3, בהתאם לנספחי בנוי.
- ד. קביעת גובה בניה מירבית, מס' קומות מירבית, שטחי בניה מירבית, וקווי בנין מירבית בשטחי המגרשים המיועדים לבניה.
- ה. קביעת הוראות בנוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.
- ו. קביעת מערך החניה הפרטית ומערך החניה הציבורית בשטח התכנית והוראות לביצוע.
- ז. ביטול השימושים המאושרים עפ"י תכנית מס' 1269 ו-1042 של מועדוני נוער ובי"ס יסודי: בשטח מגרש חדש מס' 6 וקביעת שימוש חדש להקמת בנין לטיפת חלב בשטח.
- ח. התווית מעברים ציבוריים להולכי רגל, וקביעת שטחים פתוחים ציבוריים והוראות לפיתוחם ולתחזוקתם.
- ט. קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור בתחום מגרשים חדשים מס' 2 ו-3 והוראות לפיתוחם ולתחזוקתם.
- י. איחוד וחלוקה חדשה, בהסכמת הבעלים.

7. כפיפות לתכנית:

- על תכנית זו חלות ההוראות הכלולות בתכנית המתאר המקומית לירושלים, (להלן: תכנית המתאר) לרבות השינויים לה שאושרו מזמן לזמן, במקרה של סתירה יחולל ההוראות תכנית זו.

07 27

8. הוראות התכנית:

הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצויין הן בדפי ההוראות שבכתב, הן בתשריט והן בנספחי הבינוי (להוציא פרטי מפת הרקע שעליה נערך התשריט, באם אינם מצויינים במקרא שבתשריט), וכל עוד לא נאמר אחרת ואינן עולות בקנה אחד, חלות בכל מקרה ההוראות המגבילות יותר.

9. אזור מגורים 2 מיוחד:

השטח הצבוע בתשריט בצבע כחול הוא אזור מגורים 2 מיוחד וחלות על שטח זה ההוראות שנקבעו בתכנית המתאר לגבי אזור מגורים 2 וכן ההוראות הבאות:

א. תותר הקמת בניני מגורים בשטח מגרש חדש מס' 3 בחתאם לנספחים מס' 1, 2, ו-3.

מודגש בזאת כי נספחים מס' 1 ו-2 חנים מנחים בלבד למעט האלמנטים המפורטים להלן שהינם מחייבים: קוי בנין, מספר קומות, גובה הבניה, ושטחי הבניה.

ב. קוי הבנין המירביים יהיו כמפורט בתשריט בקו נקודה בטוש אדום.

ג. מס' הקומות המירבי יהא 4 קומות מעל למפלס חניה ו-4 קומות מדורגות מתחת למפלס החניה כאמור. עומק הדירוג/הנסיגה בין הקומות המדורגות כאמור, לא יפחת מ-3.0 מ'.

ד. שטחי הבניה המירביים בשטח מגרש חדש מס' 3 הם כמפורט בטבלה שלהלן:

סה"כ שטחי בנייה במ"ר	חלקי שירות (במ"ר)			שימושים עיקריים (במ"ר)		
	סה"כ	מעל למפלס ה-0.00	מתחת למפלס ה-0.00	סה"כ	מעל למפלס ה-0.00	מתחת למפלס ה-0.00
8,250	3,050	1,150	כללי-550 חניה מקורה - 1,350	5,200	3,200	2,000

הערות לטבלה:

* שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל השטחים שבתחום מעגלון הבניה לרבות שטחי חניה מקורה.

* שטחי הבניה כאמור, מחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטח) בתכנית ובהיתרים) התשנ"ב-1992.

ה. מס' יחידות הדיור המירבי יתא 46 יחידות דיור.

ו. חניה:

1. תקן החניה בשטח מגרש חדש מס' 3 יהא הנתקן המאושר לעת מתן היתר בניה, כאשר תלק ממקומות החניה יהא מקורה וחלק עילי, פתוח.
2. שטח החניה העילית המסומן בתשריט בקוים שתי וערב על רקע כחול הוא שטח לרונות פרטית עם זיקת הנאה לציבור ללא מגבלות זמן ושימוש. לא תותר הצמדת מקומות החניה הללו לדירות המגורים במגרש ולא תותר סגירת הגישה למקומות חניה אלה לציבור ע"י כל גורם שהוא.
- להבטחת האמור לעיל תירשם הערת אזהרה בספרי המקרקעין ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם כתנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח מגרש חדש מס' 3.
3. אחזקת שטח החניה העילית תהא באחריות ובמימון בעלי הזכויות במגרש חדש מס' 3.
4. מקומות החניה שאינם בתחום החניה העילית, כאמור, קרי החניות המקורות ו/או התת קרקעיות ישמשו את דיירי הבנינים בלבד ולא תהא זיקת הנאה לציבור בהם.

ז. תנאים למתן היתר בניה:

1. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט של מערך החניה, ומערך המדרכות לרבות הכניסה והיציאה ממנה, לאישור אגף הדרכים והאגף להסדרי תנועה.
2. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת התחייבות משפטית לשביעות רצון היועץ המשותף לעירייה ע"י מגישי הבקשה להיתר במגרש מס' 3, בדבר שיקום הפיתוח בשטח מגרש חדש מס' 1, בסמוך למגרש חדש מס' 3 וזאת במידה שבוצע פיתוח השטח מגרש מס' 1 לפני התחלת הבניה בשטח מגרש חדש מס' 3 (בהתאם לאמור בסעיף 12 להלן).
- ביצוע שיקום הפיתוח בשטח מגרש חדש מס' 1 כאמור, יהא ע"י מגישי הבקשה להיתר במגרש חדש מס' 3 ועל חשבונם בכפוף לאמור לעיל ולא ינתן טופס 4 למגרש מס' 3 עד להשלמתו, לשביעות רצון המח' לשיפור פני העיר.
3. תנאי למתן היתר בניה יהא תאום עם רשויות התמרור לעניין הסדרי התנועה לרבות הקמת כיכר בשד' משה שרת בגבול הדרום מזרחי של מגרש חדש מס' 6.
4. תנאי לבצוע כל בניה בשטח מגרש מס' 3, הוא הקמת קירות תמך למניעת דרדרת, בתיאום עם האגף לאיכות הסביבה.
5. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם אגף חמים בדבר הנחת צינור מים עירוני לאספקת מים למגרש מס' 3 בתוואי הדרך והמדרכות המצרניות.
- תנאי למתן היתר בניה הוא תשלום אגרות פיתוח רשת המים כאמור, ע"י מגישי הבקשה להיתר במגרש חדש מס' 3 ועל חשבונם.

6. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם אגף התברואה בדבר מערך פינוי האשפה בשטח.

7. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם בזק.

8. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם מח' הביוב בדבר הטייה של קווי ביוב קיימים, במידת הצורך, לתואים אלטרנטיביים, ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, בפיקוח אגף הביוב, כתנאי למתן היתר בניה במגרש.

9. כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה במגרש חדש מס' 3 יבצעו מגישי הבקשה להיתר במגרש מס' 3 על חשבונם, את המעבר הציבורי המוגדר כמגרש מס' 9 בהתאם להנחיות המח' לשיפור פני העיר.

10. ראה סעיף 10(ט) להלן.

11. ראה סעיף 9(ה) לעיל.

12. תנאי למתן היתר בניה יהיה ביצוע העבודות והמתקנים הדרושים כדין לשימושיה נכים.

ח. הבניה תהא באבן טבעית מרובעת ומסותתת. הבניה באבן נסורה, חלקה (ללא סיתות) אסורה.

10. אזור משולב של מגורים, מסחר ושימושים ציבוריים:
השטח הצבוע בתשריט בצבע כחול ואפור לסירוגין הוא אזור משולב של מגורים, מסחר ושימושים ציבוריים וחלות על שטח זה ההוראות הבאות:

א. תותר הקמת בנין המשלב עם השימושים המפורטים בסעיף קטן ב' להלן, בהתאם לנספחים מס' 1, 2, ו-3.
מודגש בזאת כי נספחים מס' 1 ו-2 הינם מנחים בלבד, למעט האלמנטים המפורטים כו"ן, שהינם מחייבים: קוי בנין, מספר קומות, גובה הבנינים, שטח זיקת הנאה לציבור, ושנו"י הבניה.

ב. השימושים המותרים הם כמפורט להלן:
מפלס הכניסה מרח' קדיש לזו - מסחר
קומות א עד ה - המגורים
מפלסים 1-2 - שתי קומות מתנ"ס, חניה. ושטחי שירות נוספים.

ג. קוי הבנין המירביים יהיו כמפורט בתשריט בקו נקודה בטוש אדום.

ד. מספר הקומות המירבי יהא 5 קומות מגורים מעל קומות קרקע למסחר, מעל 2 קומות מתנ"ס מתחת ל-0.00. תותר חניה תת קרקעית

ה. השטח המסומן בתשריט בקוים שחורים אלכסוניים ברקע היא שטח עם זיקת הנאה

לציבור במפלס חכניסה.

שטח זה ישולב כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה ויובטחו בו גישה ושימוש בלתי מוגבלים, לציבור. השטח כאמור יפותח, יתוחזק ויהא באחריות בעלי הזכויות בשטח מגרש מס' 2. לאבטחת האמור לעיל, תירשם הערת אזהרה בספרי המקרקעין ע"י בעלי הזכויות בשטח מגרש חדש מספר 2 ועל חשבונם, כתנאי למתן היתר בניה בשטח מגרש חדש מס' 2.

1. שטחי הבניה המירביים בשטח מגרש חדש מס' 2 הם הם כמפורט בטבלה להלן:

מ"ר	סה"כ שטחי בניה במ"ר	חלקי שירות (במ"ר)			שימושים עיקריים (במ"ר)			יעוד
		סה"כ	מעל למפלס 0.00-ה	מתחת למפלס 0.00-ה	סה"כ	מעל למפלס 0.00-ה	מתחת למפלס 0.00-ה	
1	4,320	720	720	-	3,600	3,600	-	מגורים
-	1,150	150	150	-	1,000	1,000	-	מסחר
-	1,200	-	-	-	1,200	-	1,200	מתני"ס
-	6,670	870	870	-	5,800	4,600	1,200	סה"כ

הערות לטבלה:

(1) שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל השטחים שבתחום מעטות הבניה, למעט שטחי חניה מקורים מתחת למפלס ה-0.00.

(2) שטחי הבניה כאמור, מחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחינו בתכנית ובהיתרים) התשנ"ב-1992.

2. בתחום מפלסים 1- ו-2 יוקם מרכז קהילתי, בכפוף למפורט בסעיפים 10-ו' ו-11 לעיק ובהתאם למפורט בנספח מס' 2.

הקמת השלד של המתני"ס ומעטפת הבניה שלו וכן ביצוע הכנות לציבור המתני"ס לרשות המים, החשמל, הביוב, הניקוז, ובז"ק, והחניה הנדרשת למתני"ס, יבוצעו ע"י מגישי הבקשה להיתר בשטח מגרש חדש מס' 2 ועל חשבונם בתיאום ובפיקוח המח' לתכנון מנהל ציבור בעיריית ירושלים.

מודגש בזאת כי לא ינתן טופס 4 ואו תעודת גמר לבנין שבמגרש מס' 2 אלא לאחר השלמת ביצוע השלד, מעטפת הבנין, הכנת חציבור המתני"ס למערכות התשתית והחניה הנדרשת כאמור, להנחת דעת המח' לתכנון מבני ציבור בעיריית ירושלים.

כמו כן יודגש כי לאחר השלמת ביצוע המפורט לעיל יועברו זכויות החכירה במקרקעין ליד שטחי המתני"ס לידי עיריית ירושלים, ללא תמורה בהתאם למפורט בכתב ההתחייבות, כאמור בסעיף (ט)9 להלן.

ראה סעיפים (ט)9 ו-(ט)10 להלן.

עלות הקמת המתנ"ס לא תקווז מהיטל ההשבחה.

ח. חניה

1. תקן החניה בשטח מגרש מס' 2 בלבד יהא בהתאם לתקן המאושר לעת מתן היתר הבניה. יש להסדיר נושא החניות התפעוליות והסדר חניות לנכים במגרשי החניה.

2. שטח החניה העילית המסומן בתשריט בקוים שתי וערב על רקע כחול ואפור הוא שטח לחניה לטובת שטחי המסחר ולטובת הציבור ללא מיגבלת זמן ושימוש.

להבטחת האמור לעיל תירשם הערת אזהרה בספרי המקרקעין ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, כתנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח מגרש חדש מס' 2.

3. מקומות החניה המקורים ואו התת-קרקעיים ישמשו את יחידות הדיור בלבד ולא תהא זיקת הנאה לציבור בהם. הכניסה תהא מרחוב קדיש לוז בלבד.

ט. תנאים למתן היתר בניה:

1. תנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח מגרש מס' 2 או 3 הוא הגשת תכנון מפורט של מערך הדרכים הגובלות במגרשים מס' 2 ו-3 (לרבות מפרצי האוטובוסים, כמפורט בנספח מס' 1), של מערך החניה בתחום המגרש ושל מערך הפריקה והטעינה, לאישון אגף הדרכים והאגף להסדרי תנועה.

ביצוע התכנון המפורט, לרבות הקמת תאורה ובנית משק תת קרקעי תהא ע"י מגישי הבקשה להיתר במגרש מס' 2 ו-3 ועל חשבונם, כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה בשטח המגרשים.

2. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט של פיתוח שטח מגרש חדש מס' 2, מגרש חדש מס' 1 (שטח פתוח ציבורי) ומגרש חדש מס' 8 (מעבר ציבורי להולכי רגל) לאישון המחי לשיפור פני העיר ע"י מגישי הבקשה להיתר במגרש חדש מס' 2 ועל חשבונם.

התכנון המפורט כאמור יכלול בין היתר תכנית גיזון, תכנית השקיה, תכנית מתקני משחקים וכו'.

ביצוע פיתוח שטחי המגרשים כאמור יהא ע"י מגישי הבקשה להיתר המגרש חדש מס' 2 ועל חשבונם בתיאום עם המחי לשיפור פני העיר וכחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה למגרש חדש מס' 2.

לא ינתן טופס 4 למגרש חדש מס' 2 אלא לאחר השלמת ביצוע הפיתוח בפועל כאמור בשטח מגרשים חדשים מס' 1, 2, ו-8, לשביעת רצון המחי לשיפור פני העיר.

אחזקת שטח מגרשים חדשים מס' 1 ו-8 תהא באחריות מגישי הבקשה להיתר במגרש מס' 2, ועל חשבונם במשך השנה הראשונה מיום קבלת טופס 4 במגרש חדש מס' 2.

עם תום השנה כאמור, תעבור אחזקת שטחי מגרשים מס' 1 ו-8 לאחריותה של עיריף ירושלים.

ראה סעיף 9(ז)2 לעיל.

3. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם רשויות התמרון לענין הסדרי התנועה, לרבות הקמת כיכר בשד' משה שרת בגבול הדרום מזרחי של מגרש חדש מס' 6.
4. תנאי לביצוע כל בניה בשטח מגרש חדש מס' 2 הוא הקמת קירות תמך למניעת דרדרת, בתיאום עם האגף לאיכות הסביבה.
5. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם האגף לאיכות הסביבה בנושאים הבאים:
(1) השימושים המותרים בשטחי המסחר יהיו מהסוג שאינו גורם למטרדים סביבתיים. למשל, לא יותרו עסקים הגורמים לרעש ואו העושים שימוש במערוזי הגברה.
- (2) כל מערכת האיוורור והקרור תהיינה בתוך חדר מכונות במרתף הבנין. לא תותר התקנת מערכות מחוץ לבנין.
- (3) יתוכננו פירים להעברת צנרת פינוי מזהמים וריח מעל גג הבנין.
- (4) בעת הבניה יוקפד על מניעת מפלטי רעש ואבק באתר, הכל בהתאם לתקנות למניעת מפגעים.
- (5) לא יבוצע שילוט על קירות חיצוניים בבנין אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שילוט, תתש"מ-1980.
6. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם אגף התברואה בדבר מערך פנוי האשפה בשד' 1.
7. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם חברת בוק.
8. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם מח' הביוב בדבר הטייה, של קווי ביוב קיימים, במידת הצורך, לתואים אלטרנאטיביים, ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, בפיקוח מח' הביוב, כתנאי למתן היתר בניה המגרש.
9. תנאי למתן היתר בניה הוא חתימת הסכם בין בעלי הזכויות בשטח מגרש חדש מס' לבין עיריית ירושלים המבטיח ביצוע כל המפורט בסעיף 10(ז) לעיל, לרבות הקמת המתניים על חשבון בעלי הזכויות בשטח מגרש חדש מס' 2 והעברת שטחיו לבעלות עיריית ירושלים.
10. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום התכנון המפורט של המתניים עם המח' לתכנון וציבור בעיריית ירושלים ובכפוף למפורט בסעיף 10(ז) לעיל.
11. תנאי למתן היתר בניה הוא ביצוע הפעולות העבודות והמתקנים הדרושים כדין לשימושים של נכים.

12. ראה סעיף 10(ח) לעיל.

13. הסדרת המדרכות בשטחי החניה, חניות תפעוליות למסחר, והסדר חנויות לנכים במגרשי החניה.

י. הבניה תהא באבן טבעית מרובעת ומסותתת. הבניה באבן נסורה, חלקה (ללא סיתות) אסורה.

כ. תנאי לטופס 4 במגרש 2 יהא הקמת גדר בגובה של 1.5 מטר עם פס צימחיה כולל נטיעת עצים לכיוון רחי קדיש לז.

11. שטח לבנין ציבורי:

השטח הצבוע בתשריט בצבע חום מותחם בקו חום כהה הוא שטח לבנין ציבורי וחלות על שטח זה התוראות שנקבעו בתכנית המתאר לגבי שטחים לבנין ציבור וכן התוראות הבאות:

א. בשטח מגרש חדש מסי 6 יוקם בנין ציבורי לטיפת חלב ו/או שימוש אחר שיקבע ע"י מתווי הועדה המקומית.

ב. שטחי הבניה המירביים המותרים בשטח הם 500 מ"ר והם כוללים את כל השטחים שבתחום מעטפת הבנין (מהם 120 מ"ר שטחים המהווים חלקי שירות), כמפורט בטבלה שלהלן:

סח"כ שטחי בנין (למ"ר)	שטחים המהווים חלקי שירות (במ"ר)			שטחים המהווים שימושים עיקריים (במ"ר)		
	סה"כ	מעל למפלס ה-0.00	מתחת למפלס ה-0.00	סה"כ	מעל למפלס ה-0.00	מתחת למפלס ה-0.00
500	120	120	-	380	380	-

ג. קוי הבנין יהיו כמסומן בתשריט בקו נקודה בטוש אדום.

ד. מספר קומות המירבי יהא 2 קומות

ה. תנאי למתן היתר בניה הוא הגשת תכנון מפורט של מערך החניה הציבורית במגרש חדש מסי 5, לאשור האגף להסדרי תנועה.

החניה בתחום מגרש מסי 5 תכלול את מקומות החניה והנדרשים בשטח מגרש מסי 6 עפ"י התקן חנהוג לעת מתן היתר הבניה.

יתרת החניה תשמש את החלקות הסמוכות. לא תותר הצמדת מקומות חניה בשטח זה.

ביצוע החניה כאמור יהא על ידי מגישי הבקשה להיתר במגרש חדש מס' 6 ועל חשבונם, כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה, למגרש חדש מס' 6.

לא ינתן טופס 4 למגרש חדש מס' 6 עד לביצוע בפועל של החניה כאמור, לשביעות רצון האגף להסדרי תנועה.

לא בטחת האמור לעיל יפקידו מגישי הבקשה להיתר במגרש חדש מס' 6 התחייבות משפטית לשביעת רצון היועץ המשפטי לעיריה, כתנאי למתן היתר בניה.

ו. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום אגף המים בדבר אי פגיעה בקו מים ראשי הקיים בשטח מגרשים חדשים מס' 6 ו-7.

ז. כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה למגרש חדש מס' 6 יבצעו מגישי הבקשה להיתר במגרש חדש מס' 6 את המעבר הציבורי הגובל (מגרש חדש מס' 7), לשביעות רצון המח' לשיפור פני העיר.

לא ינתן טופס 4 למגרש חדש מס' 6 עד לביצוע בעין של המעבר הציבורי, כאמור.

ח. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם חברת בזק.

ט. תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם מח' הביוב בדבר הטייה, במידת הצורך, של קווי ביוב קיימים לתואים אלטרנטיביים ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם.

י. תנאי למתן היתר בניה הוא ביצוע הפעולות העבודות והמתקנים הדרושים כדין לשימוש של נכים.

יא. לא יבוצע שילוט על קירות חיצוניים בבנין אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שילוט, התש"מ-1980.

יב. הבניה תהא באבן טבעית מרובעת ומסותתת, הבניה באבן נסורה (חלקה) ללא סיתות, אסורה.

12. שטח פתוח ציבורי:

א. השטח הצבוע בתשריט בצבע ירוק הוא שטח פתוח ציבורי וחלות על שטח זה התוראות שנקבעו בתכנית המתאר לגבי שטחים פתוחים ציבוריים.

ב. פיתוח השטח יהא כמפורט בסעיפים 10(ט)2 ו-9(ז)2 לעיל.

13. עתיקות:

תנאי מוקדם להוצאת היתרי בניה בשטח הוא תאום עם רשות העתיקות.

14. חניה:

א. השטח המסומן בתשריט בקווים שתי וערב ברקע כחול או ברקע כחול ואפור לסרוגין הוא שטח של חניה פרטית עם זיקת הנאה לציבור כמפורט בסעיפים 9(ז)2, 3, ו-10(ח)2 לעיל.

- ב. השטח המסומן בתשריט בקוים שתי וערב ברקע אדום הוא שטח של חניה ציבורית וחלון על שטח זה ההוראות שבסעיף 11(ה) לעיל.
- ג. תקן החניה וחלוקת מקומות החניה לשימושים השונים במגרש חדש מס' 3 יהיו בהתאם למפורט בסעיפים 9(ח) לעיל.
- ד. החניות והחניה בחלקן מקורות ותת קרקעיות ובחלקן פתוחות, כמפורט בנספחים מס' 2-1.
- ה. תקן החניה וחלוקת מקומות החניה לשימושים השונים במגרש חדש מס' 2 יהיו בהתאם למפורט בסעיפים 10(ח) לעיל.
- ו. הועדה המקומית רשאית לעכב מתן היתר בניה בשטח, אלא אם תשוכנע כי קיימים מקומות חניה הדרושים לדעתה בהתאם לתקן החניה, כאמור, לבנינים שיוקמו בשטח.
- ז. ביצוע מקומות החניה יהא כפוף לאמור בסעיפים 9(ז) ו-10(ט) לעיל.
- ח. מספר החניות יהיה על פי התקן הארצי התקף בעת מתן היתר בניה, ויהיה בתחום המגורי בלבד.

15. דרכים:

תואי הדרכים רוחבן ורחבתן יהיו כמצויין בתשריט.

- א. השטחים הצבועים בתשריט בצבע חול הם שטחים של דרכים ציבוריות קיימות או מאושרות.
- ב. השטח הצבוע בתשריט בצבע אדום עם קוים שתי וערב ברקע הוא שטח של דרך חדשה חניה ציבורית. ראה סעיף 14(ב) לעיל.
- ג. השטחים הצבועים בתשריט בצבע ירוק עם קוים אלכסוניים בטוש שחור הם מעברים ציבוריים לחולכי רגל.
- ד. ביצוע הדרכים והמעברים הציבוריים יהא כמפורט בסעיף 9(ז) 9, סעיף 10(ט) ו-2 לעיל.

16. הפקעה:

השטחים המיועדים לצרכי ציבור, מיועדים להפקעה בהתאם להוראות חוק תכנון והבניה תשכ"ה-1965.

17. בצוע תכנית לצורכי רישום:

- א. התוכנית כוללת בין היתר הוראות חלוקה חדשה, על פי סימן ז לפרק ג לחוק התכנון והבניה.
- ב. החלוקה תהיה בהתאם לטבלת השטחים שבתשריט.

- ג. מיד עם אישורה של תוכנית זו תוכן על ידי מגישי התוכנית ועל חשבונם תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) שתוגש תוך שלושה חודשים מיום אישור תוכנית זו, לאישור הועדה המקומית.
- ד. במידה שלא תוגש תוך שלושה חודשים תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) כאמור לעין, תכין הועדה המקומית את התצ"ר. הוצאת הכנת התצ"ר והוצאות הרישום בפועל ייגבו ממגישי הבקשה להיתר, כתנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח.
18. **רישום החלוקה בפקסי המקרקעין:**
א. מיד עם אישורה של התוכנית לצורכי רישום (התצ"ר) על ידי יו"ר הועדה המקומית, יוגש התצ"ר למרכז למיפוי ישראל (למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות), לאישורה ככשרה לרישום.
- ב. אושרה התוכנית לצורכי רישום, תוגש לרשם המקרקעין לצורך רישום בספרי המקרקעין.
19. **תחנת טרנספורמציה:**
א. השטח הצבוע בתשריט בצבע סגול במגרש חדש מס' 4 מותחם בקו סגול כזה הוא שטח להקמת תחנת טרנספורמציה בתיאום עם חברת החשמל ובאשור רשויות התכנון.
- ב. לא תותר הקמת תחנת טרנספורמציה על עמוד בשטח התכנית או בשטח הדרכים ולצורך זה יוקצה חדר מיוחד בתוך הבית או מבנה, בהתאם לדרישות חברת החשמל, ובאשור רשויות התכנון. תחנת הטרנספורמציה תסומן בבקשה להיתר בניה.
20. **אנטנות טלוויזיה ורדיו:**
בכל בנין או קבוצת בנינים תבוצע אנטנה מרכזית אחת בלבד ולא תותר הקמתה של אנטנה נוספת כל שהיא.
21. **קולטי שמש על הגג:**
א. בגגות שטוחים תותר הצבת קולטים לדודי שמש בתנאי שיהיו חלק אינטגרלי מתכנון והגג או המעקה.
- ב. הפתרון התכנוני טעון אשור מהנדס העיר.
22. **היטל השבחה:**
א. הועדה המקומית תגבה היטל השבחה בהתאם להוראות החוק.
- ב. לא יוצא היתר לבניה במקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.
23. **תשתית:**
בעלי הזכויות במקרקעין יבצעו על חשבונם בלבד, את כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב "א" קו ניקוז, ואו תא ביוב, ואו דרך, ואו עמוד תאורה, ואו קו תאורה, ואו מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס העיר.

בעלי הזכויות במקרקעין יעתיקו או יתקינו עבודות התשתית וכל המתקנים והאביזרים הכרוכים בהם למקום מתאים, אשר יקבע על ידי עיריית ירושלים.

כמו כן אחראי בעל הזכויות במקרקעין לתקן על חשבונו בלבד, כל תיקון וכל נזק שייגרם לו ולכל מתקן בין על-קרקעי ובין תת-קרקעי לרבות קו מים, קו ביוב, קו חשמל, כבל טלפון וכיוצא בזה הנמצאים באותו שטח, ולצורך זה ינתן כתב התחייבות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לעיריה.

האמור בסעיף זה יהא תנאי מתנאי היתר להקמת בנין בשטח המקרקעין אלא לאחר שבוצע האמור בסעיף זה.

אין לבד התנגדות עקרונית להכניס בתנאי שטח תחילת כפופה לאישור רשויות התכנון המעשיות.

אין זה כדי להקנות כל זכות ליוזם המזכיר או לכל בעל זכויות אחר בשטח התכנית כל עוד לא הוקצו חשבת ונתחם עסקי הסכם החאים בגניו, ואין תחיימתו זו באה במקום השלמת כל בקל וזכות בשטח הנרצו ו/או כל רשות המוסמכת לפי כל חוקת וע"פ כל דין.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אם נעשה או יעשה על ידינו הסכם בגין השטח הנכיל בתכנית, אין תחיימתו של התכנית הקרה או

24-08-2005

הודאה בקיום הסכם כאמור ו/או ויתור על זכויות, יבוצעו בבגל הפרתו כדי מי שרכש נאמנו על סיו וכיוצא בלשון כלשהי, יחול על כל זכות אחרת העומדת לנו מכת הסכם כאמור ויפיק כל דין.

עמוס המרמן, אדריכל הסכום

מינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים

חתימת בעלי הקרקע ומגישי התכנית:

מחוז ירושלים
רחוב יפו 216
ירושלים
טל: 5318870

חתימות המתכנן:

גיון נידלמן - אדריכל ומתכנן ערים
רח' המכבים 68/3, גבעת זאב
ת.ד. 23452
ירושלים 91234
טל: 5734335
מס' רשיון 18638
מס' פקס: 5367145

תאריך: 9.11.2004

משרד הפנים מחוז ירושלים

אישור תכנית מ"מ

הועדה הממונה על החליטה לאשר את התכנית

בישיבה מס' 8110

סמנכ"ל תכנון

ח"ר הולד

27

רשם החברות

משרד המשפטים



מדינת ישראל
חוק החברות, התשנ"ט 1999-

תעודת התאגדות של חברה

זאת התעודה כי

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

**F.E. DEVELOP & BUILDING IN
JERUSALEM LTD**

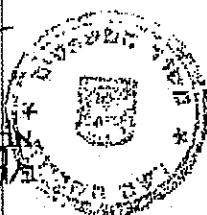
נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בערבון מוגבל

25/03/2007

וי ניסן תשס"ז

מס' חברה 513958009

חידוש שלדון, עריד
ב/רשם החברות



[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

226 אכ"ל

חוק החברות התשנ"ט - 1999

תקנות ההתאגדות

של

בונה ירושלים בע"מ



בונה ירושלים בע"מ

JERUSALEM REALTY LTD.

בעברית:

באנגלית:

שם החברה:

מטרת החברה:

כל עיסוק חוקי.

הגבלת אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות תהא מוגבלת לסכומי המניות שיוקצו לחברים או יחתמו על ידם.

הון המניות

הון המניות של החברה הוא 30,000 שקלים חדשים מחולק ל- 30,000 מניות רגילות בנות אחד ש"ח כל אחת.

החברה תהיה חברה פרטית, ולהלן הוראות לפי סעיף 175א' לחוק החברות, התשנ"ט - 1999:

5.1 כל העברת והקצאת מניות חייבת בהסכמת המנהלים.

5.2 החברה לא תציע לציבור מניות או אגרות חוב.

5.3 מספר החברים בחברה לא יעלה על 50. במקרה ששני אנשים או יותר מחזיקים במניה או במספר מניות ביחד, אנשים אלה לצורך סעיף זה יחשבו בחברה כבעל מניות אחד.

6 - ענייני ניהול החברה יקבעו ע"י הדירקטוריון וירשמו בפרטיכל שיחייב את החברה ויתויק במשרדה הרשום של החברה.

7. בכפוף להוראות החוק (כפי שיהיו בתוקף מעת לעת) ולהסדרים עפ"י תקנות החברה (כפי שיהיו מעת לעת), רשאית החברה לפטור נושאי משרה בה מאחריות כלפיה ולשפות נושאי משרה על אחריותם שתחול עליהם עקב תפקידם בחברה ולבטח נושאי משרה בה כנגד אחריות כלפי ג' והחברה.

8. זכויות המניות יהיו כאמור בתקנות ההתאגדות אלו של החברה.

החברה רשאית להפחית ולהגדיל מזמן לזמן את הונה, בכפוף לכל דין ולתקנותיה. הרשות בידי החברה לשנות את זכויות המניות, ולקבוע סוגים חדשים בעלי זכויות שונות, ולשנות כינוי מניות וזכויותיהן וערכן הנקוב, בכפוף לתקנות ולדין.

זכויות בעלי המניות יהיו כדלהלן:

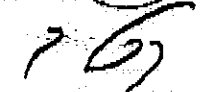
9.

המחזיקים במניות הרגילות יהיו זכאים להצביע באסיפת בעלי המניות לפי קול אחד לכל מניה ולקבל דיבידנדים ועודפים בפירוק באופן יחסי לכמות המניות.

10.

כמנהלים ראשונים בחברה ישמשו ה"ח: צבי אריה אייכלר דרכון קנדי VE535171 ורפאל פישר ת.ז. 023862592.

אנו החתומים מטה רוצים להתאגד לחברה לפי הוראות חוק החברות התשנ"ט 1999 ותקנון זה ומתחייבים לרכוש במזומן את מספר המניות הרגילות, כל אחד כמצויין ליד שמו:

<u>שמות החותמים</u>	<u>כתובת</u>	<u>תעודת זהות</u>	<u>מספר מניות</u>	<u>חתימה</u>
צבי אריה אייכלר	מנחת יצחק 19 ירושלים	דרכון קנדי VE535171	50	
רפאל פישר	סורוצקין 35 ב' ירושלים	023862592	50	

אני עורך דין י. ג. ר. נ. מאשר בזה כי חותמי החתימות לעיל זיהו עצמם בפני בתעודות זהות.

מיטל לוי, עו"ד
 חתימה י. ג. ר. נ.
 שם י. ג. ר. נ.
 מען בן יהודה 34, ירושלים
 ת.ז. _____
 מספר רשיון _____



וקסלר, ברגמן ושות', עורכי-דין
Weksler, Bregman & Co., Advocates

רחוב יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומות 22-23, תל-אביב 65136

ת.ד. 29621 תל-אביב 61028

טל: 03-5119393, פקס: 03-5119394

23 Yehuda Halevy St., Discount Tower, Floors 22-23

Tel-Aviv 65136, Israel

P.O. Box 29621 Tel-Aviv 61028

Tel: 972-3-5119393, Fax: 972-3-5119394

E-mail: office@wblaw.co.il

www.wblaw.co.il

Uri Bregman
Ora Dvir
Doron Dan
Amit Pines
Ofar Yankovich
Taly Salton-Yeshua
Avi Ben-Yaacov
Dror Toren
Guy Kasher
Yael Moshkovich
Yossi Pallach
Avner Levzion
Lili Blumenfeld
Eran Shuster
Michal Goren
Rona Lerer-Guetta
Ran Avnat
Sharon Drori Wichelevski
Igal Kolof
Larisa Cohen
Oren Pechthold
Lior Goldberg
Shirly Forer
Dana Shwartz-Ashtar
Itai Nachomy
Orit Rioumine Gold
Avi Gruber
Neomie Peleg
Gaby Jubran
Iris Assa
Michal Rubin
Sharona Haim Pour
Noa Shargil
Ronit Eshed
Sagee Feldman
Hagai Israel
Itzhak Menahem
Yariv Reichenbeg
Eli Calif
Revital Chenn

Jacob Weksler, of counsel
Ron Salpeter, of counsel
David J. Martin, of counsel

Date	12 במרץ 2008
Reference	Document2
Direct dial	972-3-5119321/0
Direct fax	972-3-5119300
E-mail	avi@wblaw.co.il

תאריך
מספרנו
טלפון ישיר
פקס ישיר
דוא"ל

אורי ברגמן
אורה דביר
דורון דן
עמית פינס
עופר ינקוביץ
טלי סלטון-ישועה
אבי בן-יעקב
דרור תורן
גיא כשר
יעל מושקוביץ
יוסי פלח

אבנר לבציון
ליהי בלומנפלד
ערן שוסטר
מיכל גורן
רונה לרר-ואטה
חן אבנת
שרון דוריר ויצ'לבסקי
יגאל קולוף
לאריסה כהן
אורן פכטהולד
ליאור גולדברג
שירלי פורר
דנה שורץ-אשתר
איתי נחתומי
אורית ריומין גולד
אבי גרובר
נעמי פלג
גבי גובראן
איריס אסא
מיכל רובין
שרונה חיים פור
נועה שרגיל
רונת אשד
שגיא פלדמן
חגי ישראל
יצחק מנחם
יריב רייכנברג
אלי כליף
רויטל חן

יעקב וקסלר, יועץ
רון סלפטר, יועץ
דוד מרטין, יועץ

לכבוד
מר רמי בן-נתן, עו"ד
ארדינסט בן-נתן ושות', עו"ד

לכבוד
מר אורי ימין, עו"ד
יהודה רווח ושות', עו"ד

ח.נ.

הנדון: רמת שרת ירושלים - הסכם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו-פ.א. פיתוח ובניה ירושלים בע"מ

למען הסדר הטוב הריני להעלות על הכתב את שהוסכם בינינו לבין פ.א. פיתוח ובניה ירושלים בע"מ ("החברה"), אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "אפ"י"), מר צבי אריה אייכלר ומר רפאל פישר לבין משרדנו ומשרדיכם בקשר לעסקה שבנדון:

1. משרדנו יהיה זכאי לשכ"ט בסך של 0.75% מתקבולי המכירות של יחידות החברה בעסקה, בניכוי מע"מ שכ"ט עו"ד ובתוספת מע"מ כדין בהתאם למועדים המפורטים להלן.

2. משרדיכם יהיו זכאים, בחלקים שווים, לשכ"ט בסך של 0.75% מתקבולי המכירות של יחידות החברה בעסקה, בניכוי מע"מ ושכ"ט עו"ד ובתוספת מע"מ כדין בהתאם למועדים המפורטים להלן.

3. בתמורה לשכר הטרחה כאמור, משרדנו יעניק ליווי משפטי בקשר עם מכירת יחידות החברה בפרויקט וכל הפעולות הנלוות בדרך כלל למכירת יחידות אלה: מו"מ עם רוכשים, דיווח למס שבת, עריכת חוזי יועצים, מתכננים ו/או נותני שירותים אחרים לחברה, עריכת הסכם עם הקבלן המבצע, טיפול בליווי הבנקאי וכיוצא"ב פעולות כמקובל.

וקסלר, ברגמן ושות', עורכי־דין
Weksler, Bregman & Co., Advocates

4. בתמורה לשכר הטרחה כאמור, משרדיכם יטפלו ברישום הפרצלציה, רישום הבתים המשותפים, רישום כל דירות הפרויקט על שם בעלי הזכויות בהם. וכן עפ"י הנדרש תטפלו באימותי חתימות של רוכשי דירות בפרויקט על גבי מש"חים ודיווחים לרשויות מיסוי מקרקעין בירושלים.
5. כל צד ייצג את לקוחו בעניינים שבין הצדדים, לרבות במקרה של חילוקי דעות חלילה.
6. מובהר, כי לא יכללו במסגרת השירות המשפטי דיונים משפטיים בבוררויות, בבתי משפט ובמוסדות מעין שיפוטיים. ככל שיהיו כאלה ייקבע שכר בנפרד לגביהם.
7. כמו כן, שכר הטרחה איננו כולל הוצאות ישירות שתוצאנה על ידי עורכי הדין בקשר עם מתן השירותים כאמור (כגון נסיעות, שליחויות, שכר יועצים מיוחדים וכיו"ב), ואלה ישולמו בנפרד.

מכתבנו זה ישמש חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם החברה לבין אפ"י.

בכבוד רב,

אבי בן-יעקב, עו"ד

מסכימים לאמור לעיל

ארדינסט, בן-נתן ושות', עו"ד

אורי ימין, עו"ד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה ירושלים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

צבי אריה אייכלר

רפאל פישר



19

27

לכבוד
פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ
שדרות הרצל 12
ירושלים 97000

א.ג.ב.

הנדון: אישור עיסקה - חתימת הסכם חכירה

הננו להודיעך כי בשיבתו ביום 13/02/08 (להלן - המועד הקובע) אישר מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) את בקשתך להקצות לך את הקרקע הידועה כ: גוש 30191 חלקה 14, גוש 30193 חלקה 8, 91, תכנית 3852 מגרש 2, מגרש 3, ב: ירושלים בשטח של כ- 8,704 מ"ר, (להלן - הקרקע) למטרת מגורים משולב עם מסחר ושימושים ציבורי, בכפוף לאמור בהודעה זו.

העסקה אושרה בתנאים מיוחדים, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי העסקה.

התנאים המיוחדים:

1. הצעת החוכר הנה עבור הקרקע בלבד.

2. ידוע לחוכר כי המגרשים משוקים בשווי קרקע בלבד וכל פיתוח קיים ועתידי יחול עליו.

באחריות החוכר לבדוק ברשות המקומית את החיובים ובכלל זה חיובי עבר שנוצרו קודם פרסום המכרז נשוא חוזה זה.

זה, במידה שקיימים, בגין האגרות היטלי פיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על המגרשים נשוא חוזה זה.

חובת הבדיקה חלה על החוכר והוא לא יוכל לחזור למינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") בכל טענה ו/או דרישה בגין האמור בסעיף זה.

יובהר למען הסר כל ספק כי בנוסף לתמורה עבור הקרקע שתשולם למינהל יהא על החוכר לשלם לרשות המקומית

את כל האגרות, היטלים, הוצאות פיתוח מכל מין וסוג שהוא, החלים כיום על הקרקע הן בגין התקופה שבטרם פרסום

מכרז זה ואשר עפ"י חוקי העזר העירוניים חלים על המינהל והן בגין היטלים, אגרות והוצאות פיתוח שיחולו בעתיד

בהתאם לחוקי העזר העירוניים.

במידה וחלים על הקרקע הוצאות פיתוח, היטלים ואגרות בהתאם לחוקי העזר העירוניים במועד פרסום המכרז נשוא

חוזה זה, והחוכר לא שלם חובות אלו לרשות המקומית, והרשות המקומית פנתה בדרישת תשלום למינהל, יהא

חייב החוכר מיד עם דרישה ראשונה מאת המינהל לשלם.

3. ידוע לחוכר כי שיעור הניצול, חלוקת השטחים, הגבלות הבניה וכל התנאים הנדרשים לקבלת היתרי בניה הינן בהתאם

לקבוע בתב"ע 3852 א' (להלן: "התב"ע/ התוכנית") על כל נספחיה והן אלו המחייבות לכל דבר ועניין.

החוכר לא יחזור אל המינהל בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהיא בכל הקשור לאמור בסעיף זה.

4. במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז, לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים למינהל מקרקעי ישראל בגין תוספות אלה. אם ישופרו תנאי התוכנית לאחר הזכייה במכרז, היטל ההשבה, באם ידרש, בין מהזוכה ובין מהמינהל, יחול במלואו על הזוכה במכרז ללא זכות להשבה מאת המינהל, למרות האמור בכל דין.

5. החוכר מתחייב ומאשר בזאת שראה ובדק את התב"ע על מסמכיה וכי הוראות וקביעות התב"ע הן אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים בחוזה זה. החוכר מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתב"ע, אם בשל מגבלות התב"ע ואם בשל הנחיות שינתנו על ידי הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון והבניה, יחולו ההוראות המגבילות יותר והחוכר לא יוכל לחזור אל המינהל בטענה או תביעה כלשהי.

6. החוכר מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "רישום

הזכויות") לרבות הכנת תוכניות מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין, העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, רישום בית משותף במבנים בעלי שתי יחידות דיור ומעלה, בדיקת אישורי מיסים ורישום



הזכויות.

7. החוכר מצהיר כי ראה ובדק את המגרשים כולל השטחים התפוסים, המטרדים הקיימים לרבות והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים והמטרדים, לרבות פינוי המפגעים ההנדסיים והתקרקעיים והחוכר לא יבוא למינהל בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור בסעיף זה.
8. ידוע לחוכר כי היה והשטח נשוא חוזה זה הוכרז ו/או יוכרז כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות, החוכר מצהיר ומתחייב כי ישא בעלות הביצוע של הפיקוח, הפירות בדיוקה והפירות ההצלה במקרקעין. היקפי הפיקוח, הפירות הבדיקה והפירות ההצלה יהיו כפי שידרש על פי קביעת רשות העתיקות. החוכר לא יבוא בכל דרישה ו/או תביעה בעניין זה מכל מין וסוג שהוא, כספית ו/או אחרת כלפי המינהל ו/או מל מטעמו בגין התנאים המפורטים לעיל.
9. ידוע לחוכר כי השטח המסומן במגרש 2 בקווים בצבע ורוד בתשריט שצורף כנספח ז' לחוברת המכרז ומצורף לחוזה זה הינו שטח עם זיקת הנאה לציבור במפלס הכניסה. שטח זה ישולב כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה ויובטחו בו גישה ושימוש בלתי מוגבלים לציבור. השטח יפותח ויתוחזק ע"י החוכר ועל חשבונו. אחזקת השטח כאמור תהיה באחריותו ועל חשבונו של החוכר.
- להבטחת האמור, ירשום החוכר בעצמו ועל חשבונו הערת אזהרה בספרי המקרקעין והכל כמפורט בתב"ע.
10. ידוע לחוכר כי השטח המסומן במגרש 2 בקווים שחורים שתי וערב בתשריט שצורף כנספח ז' לחוברת המכרז ומצורף לחוזה זה הינו שטח חניה עילית לטובת שטחי המסחר ולטובת הציבור ללא מגבלת זמן ושימוש.
- להבטחת האמור ירשום החוכר בעצמו ועל חשבונו הערת אזהרה בספרי המקרקעין והכל כמפורט בתב"ע.
11. ידוע לחוכר כי השטח המסומן במגרש 3 בקווים שחורים שתי וערב בתשריט שצורף כנספח ז' לחוברת המכרז ומצורף לחוזה זה הינו שטח לחניה עילית והוא מהווה שטח לחניה פרטית עם זיקת הנאה לציבור ללא מגבלת זמן ושימוש. לא תותר הצמדת חניות אלה לדירות המגורים במגרש ולא תותר סגירת הגישה למקומות חניה אלה לציבור ע"י כל גורם שהוא, אחזקת שטח החניה תהיה באחריותו ועל חשבונו של החוכר.
- להבטחת האמור ירשום החוכר בעצמו ועל חשבונו הערת אזהרה בספרי המקרקעין והכל כמפורט בתב"ע.
12. ידוע לחוכר כי אין בתנאים האמורים לעיל כדי לגרוע מכלליות הוראות והנחיות התב"ע על נספחיה והחוכר מאשר כי בדק מול רשויות התכנון ו/או עיריית ירושלים את כל התנאים הנדרשים לשם קבלת היתר בניה כדין.
- עוד ידוע לחוכר כי כל מטלות הפיתוח האמורות בתב"ע ובכלל זה מילוי כל התנאים הדרושים לשם קבלת היתר בניה כדין יבוצעו על ידי החוכר ועל חשבונו והצעתו כאמור בנספח ב' לחוברת המכרז הינה עבור המגרשים במצבם כמות שהם (AS/IS) וכי הוא מאשר שבדק את מצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי של המגרשים והוא לא יחזור אל המינהל בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין כל התנאים האמורים לעיל.
13. ידוע לחוכר כי במרכז של מגרש 3 נשוא חוזה זה עוברת דרך סלולה אספלט המשמשת כדרך מעבר וקיצור דרך להולכי רגל ולצידה קיימת גדר למניעת נפילה לצדדים. כמו-כן, במגרש עובר קו מים עילי בקוטר של כ- 2 צול.
- יתר המטרדים מתוארים במפת המדידה של המודד ראובן אלסטר מיום 6.8.2007 המצורפת כנספח ח' לחוברת המכרז.
- כל המטרדים הקיימים במגרש יפוננו על-ידי החוכר ועל חשבונו והצעתו כאמור בנספח ב' לחוברת המכרז הינה עבור המגרש במצבו כמות שהוא (AS/IS) והוא לא יחזור אל המינהל בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי.
14. ידוע לחוכר כי בחלקו הדרומי של מגרש 3 נשוא חוזה זה ישנה גדר פח (איסכורית) המשמשת גדר בטיחות שהוקמה ע"י בעלי הזכויות בחלקה 92 הצמודה למגרש 3 נשוא חוזה זה. גדר זו תפונה ע"י בעלי הזכויות בחלקה 92 מיד עם דרישה ראשונה של המינהל כאמור בנספח ט' לחוברת המכרז והחוכר לא יחזור אל המינהל בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי.
15. ידוע לחוכר כי בפניה המזרחית של מגרש 3 נשוא חוזה זה ישנה גדר ברזל ישנה אשר הוצבה במקום כגדר בטיחות למניעת החלקה ונפילה מפאת הבדלי גובה למגרש הסמוך.
- החוכר מתחייב לדאוג בעצמו ועל חשבונו למילוי כל הוראות ואמצעי הבטיחות הדרושים כדין, למניעת נפילה ו/או כל נזק לצד ג' כלשהו וזאת לאור הפרשי הגובה מהמגרשים נשוא חוזה זה למגרשים הסמוכים. החוכר לא יחזור אל המינהל בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כשלהיא בגין האמור בסעיף זה.
16. ידוע לחוכר כי בגין השטח ביעוד למגורים ייחתם עם המשתכנים חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים.
17. ידוע לחוכר כי התחייבותיו ותנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מחוזה זה.



פרטי עיסוקת ההקצאה ותנאיה נקבעו בהסכם החכירה (להלן - ההסכם) בנוסח ובתנאים שאושרו על ידי המינהל, וכל עוד לא יחתם ההסכם ע"י כל הצדדים ייחשבו כל מגעין עם המינהל בגין הקרקע כמשא ומתן בלבד לקראת חתימת ההסכם.

ערך הקרקע למועד הקובע נקבע לסך של 77,472,547.25 שקלים חדשים + מע"מ, ודמי החכירה תבססו עליו.

מצ"ב שובר לתשלום מלא במזומן.

לידיעתך! התשלומים שעליך לשלם למינהל על בסיס ערך הקרקע הנ"ל ישארו קבועים למשך 30 יום בלבד מהמועד הקובע, ואילו החל מהיום ה-31 שלאחר המועד הקובע ועד לתשלומם בפועל הם יוגדלו ע"י תוספת ריבית פיגורים וזמית בשיעור שיחא מקובל במינהל במועד התשלום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהדרישה להלן להשלמת המוטל עליך תוך 60 יום מהמועד הקובע או כדי לפגוע בתוצאת בטלות בקשתך במקרה של אי השלמת המוטל עליך תוך 60 יום.

הינך מתבקש להשלם את כל המוטל עליך תוך 60 יום מהמועד הקובע, לרבות חתימת ההסכם עם המינהל ותשלום הסכומים החלים עליך, ולשם כך הינך מוזמן לסור למשרדנו באחד הימים הקרובים בשעות הקבלה.

למען הסר ספק הננו להודיעך, כי אם תוך 60 יום מהמועד הקובע, מכל סיבה שהיא, בין מחמת סיבה שיש לך שליטה עליה ובין מחמת סיבה שאין לך שליטה עליה, לא תחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים שאושרו ע"י המינהל, או לא תמלא אחר כל תנאי או דרישה שיחולו עליך לפני חתימת ההסכם או במעמד חתימתך עליו, לרבות ביצוע מלא של התשלום לפי אחד משני המסלולים הנזכרים לעיל, נראה את בקשתך להקצאת הקרקע לך כבטלה מעיקרה, והמינהל יראה את עצמו חפשי לעשות בקרקע כרצונו, לרבות התקשרות עם כל אדם אחר ביחס להקצאתה והקניית זכויות בה לכל אדם שהוא, וכל פניה, בקשה או הצעה שלך לגבי הקרקע תחשב כבקשה חדשה שלך, אשר תידון ע"י המינהל לגופה.

בכבוד רב

שטראוס אפרת

מנהל המחוז

דחל מרומן
מנהל מחוז
גזבר המחוז

אחראי מחוז

3/...



מנהל מס שבח מקרקעין ביקש להודיעך את ההודעה הבאה:

מדינת ישראל/האוצר
אגף מס הכנסה ומס רכוש

אזרח נכבד,

הריני להביא לתשומת לבך כי בהתאם לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, יום אישור העסקה בידי מינהל מקרקעי ישראל נחשב כיום המכירה. לפיכך אם תבצע העסקה, יהיה מועד לתשלום מס רכישה תוך 50 יום מיום אישור העסקה.

את התשלום כאמור יהיה עליך לבצע ישירות במשרד האזורי של מס שבח מקרקעין.

בכבוד רב,

(-)

מנהל מס שבח מקרקעין

16/03/08

העתק

1-307944

קבלה / חשבונית מס

ניתן לשלם דרך האינטרנט בכתובת <http://www.mmi.gov.il> החל מ- 3 ימים מהפקת שובר זה, באמצעות חיוב חשבון הבנק (לאומי, פועלים ובינלאומי בלבד).

עבור

פ.א.פיתוח ובניה בירושלם לתשלום עד : 11/04/08

לכבוד פ.א.פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

שדרות הרצל 12

97000

ירושלים

ת.ד. : 10544863

תיק

רמת שרת תב"ע 3852

חשבון : 9716-2136-2

חשבון

ירושלים

במזומן/בהמחאה בנקאית בלבד

ניתן לתשלום בכל הבנקים

חותמת הבנק

אין להכניס כל שינוי או תוספת. התשלום יחשב כהסכמה בלתי מסוימת לתשלום שנדרש ושולם.

מתתירו אילנה

הסכום (ש"ח)	תאור
64,923,872.12	דמי חיוון
10,063,200.18	מע"מ
74,987,072.30	סה"כ לתשלום ש"ח

מינהל מקרקעי ישראל

שערי העיר-ירושלים רח' יפו 216 ת.ד 36259, מיקוד 91361, טל-5318888-02
קבלת קהל-ימים א,ד שעות 8:00-12:00 ב' 10:00-14:00 ג,ה אין קבלת קהל

עוסק מורשה 500101761

ללקוח

16/03/08

מקור

1-307944

קבלה / חשבונית מס

ניתן לשלם דרך האינטרנט בכתובת <http://www.mmi.gov.il> החל מ- 3 ימים מהפקת שובר זה, באמצעות חיוב חשבון הבנק (לאומי, פועלים ובינלאומי בלבד).

עבור

פ.א.פיתוח ובניה בירושלם לתשלום עד : 11/04/08

לכבוד פ.א.פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

שדרות הרצל 12

97000

ירושלים

ת.ד. : 10544863

תיק

רמת שרת תב"ע 3852

חשבון : 9716-2136-2

חשבון

ירושלים

במזומן/בהמחאה בנקאית בלבד

ניתן לתשלום בכל הבנקים

חותמת הבנק

אין להכניס כל שינוי או תוספת. התשלום יחשב כהסכמה בלתי מסוימת לתשלום שנדרש ושולם.

מסמך זה יישמש קבלה / חשבונית מס משהוטבעה עליו חותמת הבנק

מתתירו אילנה

הסכום (ש"ח)	תאור
64,923,872.12	דמי חיוון
10,063,200.18	מע"מ
74,987,072.30	סה"כ לתשלום ש"ח

מינהל מקרקעי ישראל

אין לקבל תשלום אחרי : 11/04/08

הודעת זיכוי

מינהל מקרקעי ישראל

מנוטב מספר 60-11118

1-307944

חשבונית מספר

(2) כד. 0-05398

במזומן/בהמחאה בנקאית בלבד

חותמת הבנק

מתתירו אילנה

נח

74,987,072.30

סה"כ נתקבל

אין להכניס כל שינוי או תוספת. התשלום יחשב כהסכמה בלתי מסוימת לתשלום שנדרש ושולם.

יח' א'
1/1/08

דואר רשום עם אשור מסירה
תאריך: 13/02/2008
מס' תיק: 10544863
מס' חשבון: 971621362

לכבוד

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ
שד' הרצל 12 א'
ירושלים

א.נ.,

**הנדון: אישור זכיה במכרז מספר ים/328/2007 לחכירת מגרשים מס' 2,3
לבניית 118 יח"ד למגורים ברמת שרת בירושלים**

הננו להודיעכם כי ועדת המכרזים בישיבתה מיום 13/02/2008 דנה בהצעתכם שהוגשה למכרז הנ"ל –
והחליטה לאשרה.

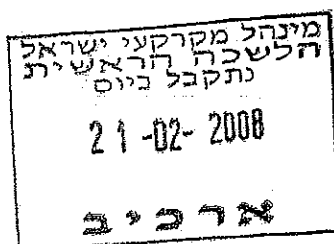
נבקשכם לפנות למשרדנו המחוזי, רחוב יפו 216 (קומה 6), ירושלים טלפון 02-5318888, להמשיך את
הטיפול בהקצאה – על בסיס התנאים שפורסמו במכרז ועל סמך הצעתכם.

תשומת לבכם כי הצעתכם אינה כוללת אגרות והטלים אותם עליכם לשלם לרשות המקומית עפ"י
חוקי העזר הנהוגים ברשות, וזאת כמפורט במסמכי המכרז.

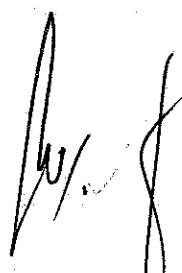
כמו כן, תשומת לבכם מופנית לכך שבאם לא תפנו למשרדנו המחוזי ותסדירו את כל עניינם
כמפורט בתנאי המכרז – יראה המנהל בתום 60 יום מהתאריך הנקוב במכתב זה את הצעתכם כבטלה
ויהיה חופשי לעשות בהקצאה כרצונו לרבות ההתקשרות עם כל אדם אחר ביחס להקצאתו ולהקניית
זכויות בנכס לכל אדם אחר.

בברכה
ובכבוד רב,

יו"ר ועדת מכרזים
עו"ד רונן כהן-שור



העתק: מנהל המחוז, ממ"י, ירושלים.
מנהל יחידת עסקות, מחוז ירושלים.
יחידת השיווק.





פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

ההון הרשום: 30,000 ש"ח מחולק כדלקמן –

30,000 מניות רגילות, בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת

זאת לעדות כי אפריקה ישראל מגורים בע"מ (מס' חברה: 520034760)

היא הבעלים הרשום של 100 מניות רגילות המסומנות ממספר 101 עד מספר 200

בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב, שתמורתן שולמה במלואה
בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה

נערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ 2008

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ



רשם החברות

טופס 4

(תקנה 2)

דו"ח הקצאת מניות

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה									
5	1	3	9	5	8	0	0	9	

תאריך ההקצאה		
שנה	חודש	יום
2008	0	2

שם חברה
פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

מען המשרד הרשום ומספר הטלפון
שדרות הרצל 12 א, ירושלים

שם/סוגי מניות שהוקצו	סמל המניה (לשימוש הרשם)	ערך המניה **	מס' מניות מסוג זה שהוקצו	מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום
רגילות	00	1	100	100
	א"ג	ש"ח	לא במזומן	מלא
			במזומן	חלקי
			ש"ח	ערך החלק

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

מען				
מדינה	יישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד
ישראל	יהוד	דרך החורש	4	56470

מספר חברה									
מס' סדר									סב
5	2	0	0	3	4	7	6		0

שם בעל המניה
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

סכום שתשלומו נדרש על כל מניה	
א"ג	ש"ח
00	1

מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה
100

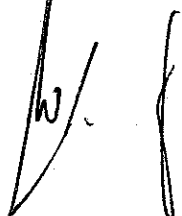
ערך המניה	
א"ג	ש"ח
00	1

סמל מניה (לשימוש הרשם)

ההקצאה במוזמן _____
 הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה _____ ש"ח
 התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה 100 ש"ח

ההקצאה במוזמן X
 הסכום ששולם בעד כל מניה 1 ש"ח
 הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו _____ ש"ח

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.







אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן ✓ אם התקיים)
אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס	מספר זהות	תפקיד בחברה
תאריך	חתימה	

"אני עורך דין _____ מאשר בזה כי המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה
עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה
עליה בפני.

חתימת עורך הדין: _____
שם: _____
מען: _____
ת"ז: _____
מס' רישיון: _____

כתובת למשלוח: רחוב יפו 97 בנין כלל- קומה 13, ת.ד. 28178 - ירושלים 91281.
טלפון: 02/6209444.

כתובתנו באינטרנט: WWW.JUSTICE.GOV.IL

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור
בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של
התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור
בתקנה 16 האמורה.

22

נספח "4.4"

לכבוד
ארכיטקט, בן נתן נאמנויות בע"מ
רחוב ברקוביץ' 4
תל אביב

הנדון: כתב הוראות בלתי חוזרות לנאמן

הואיל וביום 17.3.2008 נחתם הסכם השקעה ("ההסכם") בין צבי אריה אייכלר ורפאל פיישר ("היזמים") לבין פ.א. פיתוח ובניה בע"מ ("החברה") ולבין אפריקה ישראל מגורים בע"מ ("המשקיע"), לפיו (א) יוקצו למשקיע מניות בחברה, אשר יהוו לאחר הקצאתן 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא; ו- (ב) המשקיע והיזמים ישתפו פעולה באמצעות החברה לשם הקמתו ושיווקו של פרויקט המיועד בעיקרו למגורים ושימושים נוספים על המקרקעין, ככל שיתאפשר ויוסכם בין הצדדים - והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.

והואיל ועל פי ההסכם, היזמים יפקידו בידיו הנאמנות סך של _____ ש"ח, המהווה את הלוואת היזמים (כהגדרתה בהסכם) ("הסכום שבנאמנות").

בהתאם להוראות ההסכם, אנחנו הח"מ, היזמים, החברה והמשקיע, מורים לכם בזאת בהוראה בלתי חוזרת לפעול בסכום שבנאמנות כדלקמן:

1. להפקיד את הסכום שבנאמנות בפיקדונות שקליים או דולריים, על פי הוראת היזמים. אם היזמים לא יתנו לכם הוראות להפקדת הסכום שבנאמנות, יופקד הסכום שבנאמנות על פי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שההשקעה תהא באפיק סולידי.
2. בכפוף להעמדת הלוואת אפ"י (כהגדרתה בהסכם) והמצאת אישור הבנק בדבר הפקדת הלוואת אפ"י בחשבון הבנק של החברה, להעביר את הסכום שבנאמנות לחשבון הבנק של החברה (אליו הועברה הלוואת אפ"י).
3. ככל שנצברו פירות על סכום הנאמנות, יועברו הפירות שנצברו כאמור ליזמים.
4. אתם תהיו רשאים לפעול, כפוף לכל דין ולתנאי כתב הוראות זה, על-פי כל הוראה ו/או הודעה בכתב החתומה על-ידי היזמים, החברה והמשקיע יחדיו, לרבות הוראות נוספות ו/או אחרות בקשר עם הסכום שבנאמנות ו/או ביטול או שינוי של כתב הוראות זה. כל הוראה ו/או הודעה כאמור (מקור או העתק) תיחשב תקפה, ואתם לא תהיו חייבים לבדוק את תקפותה ו/או אמיתותה.
5. אנו פוטרים אתכם מראש מכל אחריות לפעולותיכם לפי כתב הוראות זה וההסכם, ובכלל זה, כל תוצאה שתנבע מפעולותיכם כאמור, במישרין או בעקיפין, לא תחייב אתכם בכל תשלום של הוצאות, מסים, פיצויים או דמי נזק אחרים שהם, או כל תשלום אחר מכל מין וסוג שהוא, כל עוד פעלתם בתום לב על פי ההוראות דלעיל ועל פי הדין.
6. למונחים בכתב הוראות זה תהא המשמעות הנתונה להם בהסכם, למעט אם נקבע אחרת במפורש. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין כתב הוראות זה, יגבר האמור בכתב הוראות זה.

בכבוד רב,

רפאל פישר

צבי אריה אייכלר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

אישור

אנו מסכימים לשמש נאמן בהתאם להוראות שלעיל.

ארדינסט, בן נתן נאמנויות בע"מ

78

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

ח.פ 513958009

("החברה")

פרטיכל

החלטה בכתב

של כל חברי הדירקטוריון של החברה מיום

הוחלט פה אחד כדלקמן :

1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם השקעה בין החברה, צבי אריה אייכלר ורפאל פישר (להלן: "היזמים") לבין אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "המשקיע"), שהעתק ממנו רצ"ב כנספח "א" (להלן: "הסכם ההשקעה"), על כל נספחיו, לרבות הסכם הניהול בין המשקיע לחברה שהעתק ממנו רצ"ב כנספח "ב".
2. להקצות למשקיע, במועד ההקצאה (כחגדרתו בהסכם ההשקעה), 100 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, וזאת כנגד תשלום ערכן הנקוב, באופן שהמניות המוקצות יהיו מיד לאחר הקצאתן למשקיע, 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא.
3. להסמיך את מורשי החתימה של החברה, לחתום בשם החברה על כל מסמך ו/או הודעה בקשר עם ההחלטות המפורטות לעיל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אישורים, דיווחים ומסמכים נוספים (ככל שיידרשו) בקשר עם ההחלטות המפורטות לעיל ולדווח לרשם החברות אודות ההחלטות דלעיל.
4. לאשר כי ההחלטות המפורטות לעיל נתקבלו ע"י הדירקטוריון כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה וכי הן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.
5. לאשר כי בכפוף לחתימת בעלי המניות בהמשך לפרוטוקול זה, התקבלו כל האישורים הנדרשים לפי החוק ולפי מסמכי ההתאגדות של החברה לאישור ההחלטות ולהתחייבויות המפורטות לעיל.
6. לאשר כי החברה רשאית על פי מסמכי ההתאגדות שלה ועל פי כל דין ו/או הסכם לקבל את ההחלטות המפורטות לעיל ולפעול על פיהן.

רפאל פישר

צבי אריה אייכלר

אנו הח"מ, כל בעלי המניות של החברה, מסכימים להחלטה הנ"ל, שתחשב גם כאישור האסיפה הכללית של החברה:

רפאל פישר

צבי אריה אייכלר




נספח "4.7.4ב", "4.7.3"

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

ח.פ 513958009

("החברה")

פרטיכל

החלטה בכתב

של כל חברי הדירקטוריון של החברה מיום

הוחלט פה אחד כדלקמן :

1. לאשר את התקשרות החברה בחסכם ניהול בין החברה לבין צבי אריה אייכלר ורפאל פישר ולבין אפריקה ישראל מגורים בע"מ, שהעתק ממנו רצ"ב כנספח "א".
2. החל מיום _____, חתימתו של אחד מה"ה המפורטים בקבוצה א' יחד עם חתימתו של אחד מה"ה המפורטים בקבוצה ב', בצירוף חותמת החברה או על גבי שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

קבוצה ב'

אריה אייכלר
רפאל פישר

קבוצה א'

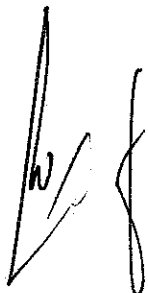
צבי אריה אייכלר
רפאל פישר

3. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל חתימה בשם החברה תעשה מהמועד האמור באופן המפורט בסעיף 2 לעיל בלבד, וכי ממועד זה ואילך תתבטלנה כל הרשאות חתימה הקודמות להחלטה זו.

<u>צבי אריה אייכלר</u>	<u>רפאל פישר</u>	<u>אריה אייכלר</u>
		<u>רפאל פישר</u>

אנו הח"מ, בעלי המניות של החברה, מסכומים להחלטה הנ"ל, שתחשב גם כאישור האסיפה הכללית של החברה:

<u>צבי אריה אייכלר</u>	<u>רפאל פישר</u>	<u>אפריקה ישראל מגורים בע"מ</u>
------------------------	------------------	---------------------------------





הסכם

מיום _____ בחודש _____ בשנת 2008

בין:

צבי אריה אייכלר
(ת.ז. 535171)
מרחוב מנחת יצחק 19
ירושלים
(להלן - "אייכלר")

לבין:

רפאל פישר
(ת.ז. 023862592)
מרחוב הרצל 12א
ירושלים
(להלן - "פישר")

(פישר ואייכלר, יכוננו להלן, ביחד ולחוד: "היזמים")

מצד אחד:

בין:

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ
(מס' חברה: 513958009)
משדרות הרצל 12א, ירושלים
(להלן - "החברה")

מצד שני:

לבין:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
(מס' חברה: 520034760)
מדרך החורש 4, יהוד
(להלן - "אפ"י")

מצד שלישי:

ובמסגרת הסכם השקעה מיום 17.3.2008 בין אפ"י לבין החברה ולבין היזמים (להלן - "הסכם ההשקעה"), הוסכם בין הצדדים כי החברה תשכור את שירותי הניהול, הייעוץ העסקי והליווי המקצועי של אפ"י ושל היזמים;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע ולתסדיר את מתן השירותים, הכל בכפוף ובהתאם למפורט בהסכם זה להלן;

והואיל

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

עיקרי ההתקשרות עם אפ"י והיזמים

1.

1.1 החל ממועד ההקצאה, תעניק אפ"י לחברה ביחס לפרויקט שירותי ניהול ושירותים נוספים כמפורט בנספח א' להסכם זה, וכן שירותים נוספים כפי שיוסכם בין הצדדים מעת לעת (להלן - "השירותים של אפ"י"). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהא במתן השירותים על-ידי אפ"י בהתאם להסכם זה כדי להטיל על אפ"י אחריות כלשהי בקשר עם עסקי החברה ו/או תוצאות הפעילות של החברה.

1.2 היזמים מתחייבים לפעול בכל הנושאים הקשורים בעיריית ירושלים (לרבות קידום הוצאת היתרי בניה, טופס 4 וכיו"ב) ובכלל זה יפעלו כמיטב יכולתם לשינוי התבי"ע, וזאת לצורך אישור תוכנית מתקנת המגדילה את מספר יחידות הדיור שניתן לבנות במקרקעין לעומת התכנית הקיימת (להלן: **"תיקון התב"ע"**, **"התב"ע המתוקנת"** ו- **"השירותים של היזמים"**, לפי העניין). הטיפול השוטף בתיקון התב"ע והתכנון בכל הנוגע ו/או הקשור לתב"ע יבוצע על ידי היזמים בתיאום עם מנהל סניף ירושלים של אפ"י ו/או כל גורם אחר שימונה על ידי אפ"י מעת לעת, ואולם מובהר כי בכל מקרה הגשת מסמכי התב"ע המתוקנת תהא כפופה לאישור אפ"י מראש ובכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יחא במתן השירותים של היזמים בהתאם להסכם זה כדי להטיל על היזמים אחריות כלשהי בקשר עם התב"ע המתוקנת ו/או בקשר עסקי החברה ו/או תוצאות הפעילות של החברה. ככל שיועסקו נותני שירותים חיצוניים לצורך מתן השירותים של היזמים, תישא החברה בעלותם של נותני שירותים כאמור.

1.3 למען הנוחות מצ"ב תרשים המתאר את חלוקת הסמכויות בקשר להקמת הפרויקט. מובהר, כי התרשים מצורף לשם הנוחות בלבד וכי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין התרשים תגברנה הוראות הסכם זה.

2. תקופת ההסכם

הסכם זה תקף החל ממועד ההקצאה ויישאר בתוקף עד למועד השלמת הפרויקט, כהגדרתו בסעיף 8.1 להסכם ההשקעה.

3. התמורה בגין השירותים של אפ"י והשירותים של היזמים

3.1 תמורת מתן השירותים של אפ"י, תשלם החברה לאפ"י, מדי חודש, בגין החודש החולף, תמורה בסך השווה ל- 3% מסך כל התקבולים ללא מע"מ שיתקבלו בפועל בגין מכירת יחידות בפרויקט, בתוספת מע"מ כדין (להלן: **"דמי הניהול"**).

3.2 בתמורה למתן השירותים של היזמים, תשלם החברה ליזמים, מדי חודש, בגין החודש החולף, תמורה בסך השווה ל- 1% מסך כל התקבולים ללא מע"מ שיתקבלו בפועל בגין מכירת יחידות בפרויקט, בתוספת מע"מ כדין. על אף האמור לעיל, אם התב"ע המתוקנת תתיר במקרקעין אחוזי בניה העולים על 225% (מאתיים עשרים וחמישה אחוז), אזי התמורה שתשולם ליזמים לפי סעיף זה תעמוד על סך השווה ל- 1.5% מסך כל התקבולים ללא מע"מ שיתקבלו בפועל בגין מכירת יחידות בפרויקט, בתוספת מע"מ כדין.

4. יחסים חוזיים

היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי, ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין אפ"י והיזמים ו/או מי מטעמם לבין החברה יחסי עובד-מעביד. כל העובדים שיועסקו מטעם אפ"י ו/או היזמים במתן השירותים על-פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים או כספקי שירותים של אפ"י ו/או היזמים בלבד ולא יהיו בינם לבין החברה כל יחסי עובד-מעביד.

5. שונות

5.1 הסכם כולל. הסכם זה מבטא את מלוא המוסכם בין הצדדים בקשר עם מתן השירותים והוא מחליף ומבטל כל מצג והסכמה, בכתב או בעל-פה, ששררו, אם שררו, בין הצדדים בעניינים האמורים בו קודם לחתימתו.

5.2 הגדרות. למעט אם נאמר במפורש אחרת, למונחים המופיעים בהסכם זה תהיה אותה משמעות שנקבעה להם בהסכם ההשקעה.

5.3 מבוא וכותרות. המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים בהסכם הן לצורכי נוחות והתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם.

22

- 5.4 סמכות שיפוט. הסמכות השיפוטית היחידה בכל מחלוקת וסכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ולביצועו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
- 5.5 שינוי בכתב בלבד. כל שינוי בהסכם או ויתור של צד על זכות מזכויותיו לא יהיו בני תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים.
- 5.6 הודעות. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתימסר מצד אחד למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לצד הנמען, אם נשלחה בדואר - בתום שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל, אם נמסרה ביד - מייד עם מסירתה, ואם נשלחה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה - עם קבלת אישור המקבל על קבלתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

צבי אריה אייכלר

רפאל פישר

2.7

נספח א'

השירותים

השירותים שיוענקו על-ידי אפ"י לחברה ביחס לפרויקט הינם כדלקמן:

ניהול התכנון והביצוע של הפרויקט

ניהול התכנון (בכפוף לסמכויות שהוענקו ליזמים, כאמור בסעיף 1.2 להסכם הניהול) והביצוע של הפרויקט יבוצע עבור החברה על ידי אפ"י ויכלול, בין היתר, את הפעולות הבאות:

- 1.1 הנחיית מנהל הפרויקט, ליווי בחירת היועצים והמתכננים של הפרויקט וליווי עריכת ההתקשרות עמם.
- 1.2 הנחיית מנהל הפרויקט, ליווי ניהול מו"מ עם הקבלנים והספקים השונים וליווי עריכת ההתקשרויות עמם.
- 1.3 הנחיית מנהל הפרויקט ובאמצעותו הנחיית המפקח, ליווי הפיקוח הצמוד השוטף על ביצוע עבודות הבניה והפיתוח, ליווי קבלת העבודות לכשתושלמה, וליווי מסירת הדירות לרוכשים.
- 1.4 ניהול מו"מ עם הרשות המקומית ועם רשויות התכנון השונות, וטיפול בעריכת חוזה בקשר לביצוע עבודות הפיתוח ותשתית, ככל שניתן יהיה לחתום עם הרשות המקומית על הסכם כאמור.
- 1.5 הנחיית מנהל הפרויקט וליווי ניהול התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח והתשתית.
- 1.6 הנחיית מנהל הפרויקט וליווי ניהול התכנון והביצוע של עבודות הבניה.
- 1.7 מובהר כי החברה תתקשר עם מנהל פרויקט ועם משרד פיקוח חיצוני לביצוע ניהול ותיאום פרטני של הפרויקט ולפיקוח על העבודות ואז כל חלק מהן.
- 1.8 החברה תישא בהוצאות היועצים והמתכננים, בהוצאות מנהל הפרויקט ובהוצאות התיאום, הפיקוח ושכר המתאם והמפקח.

ניהול השיווק

- 2.1 ניהול השיווק והמכירות יבוצעו עבור החברה על ידי אפ"י.
- 2.2 אפ"י תנהל את שיווק היחידות שיבנו בפרויקט. מובהר כי החברה תישא בשכר, הוצאות ועמלות אנשי המכירות של הפרויקט, וכן בשכר של מתווכים ומשווקים חיצוניים, ככל שהפרויקט ישווק על ידי מתווכים ומשווקים חיצוניים כאמור.
- 2.3 כל עלויות הפרסום (לרבות, אך לא רק, שילוט חוצות, פרסום בעיתונות והנפקת חומרי עזר לשיווק כגון דגמים, הדמיות מחשב וחומר פרסומי) וכן עלויות הקמת ואחזקת משרד המכירות, דירה לדוגמא וכו' יחולו על החברה. ככל שפרסום הפרויקט ישולב בפרסומים כלליים על פרויקטים שבשיווק כל אחד מהצדדים, יחול על החברה החלק היחסי בעלויות פרסום אלו.

ניהול כספי של הפרויקט

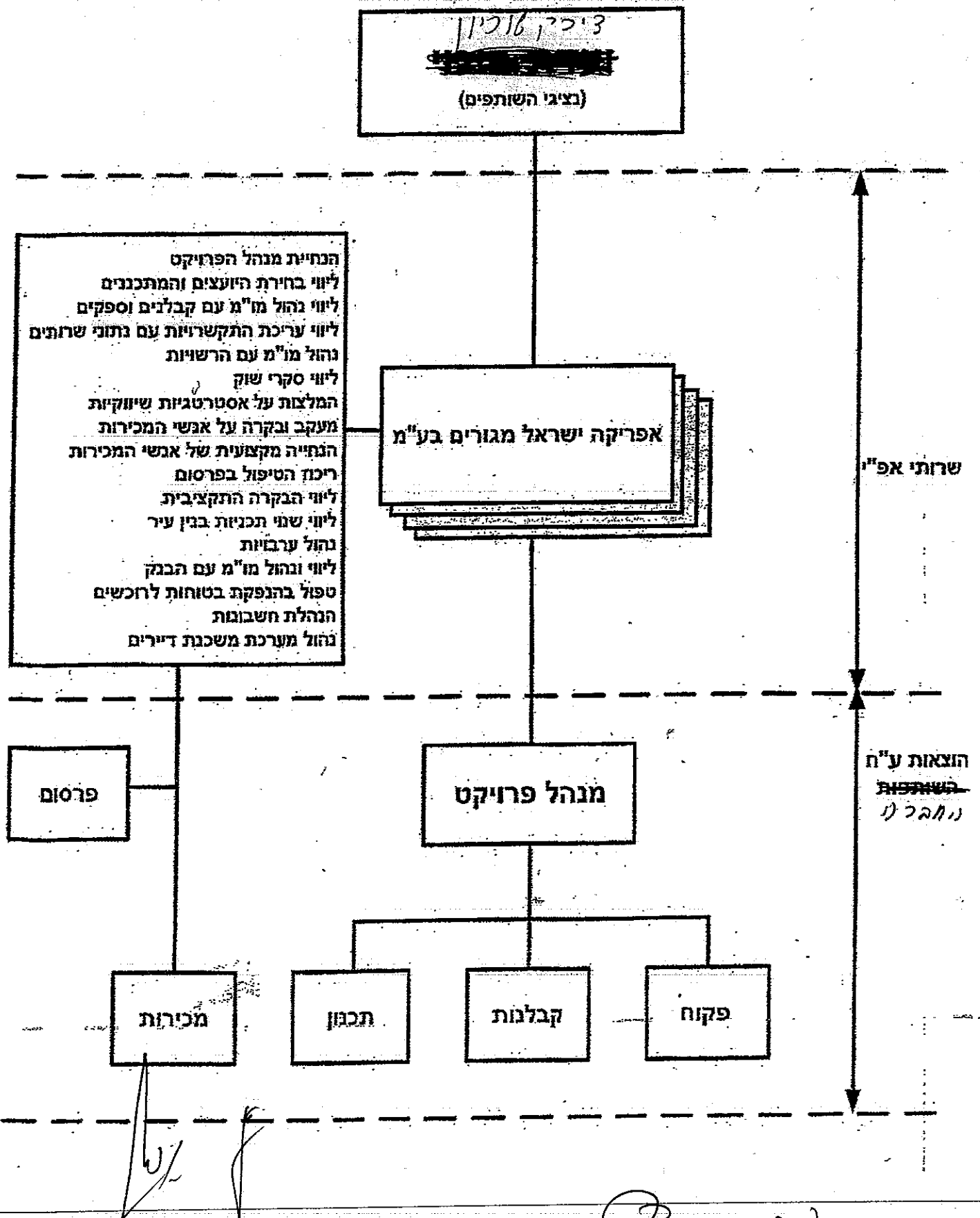
הניהול הכספי של הפרויקט יבוצע עבור החברה על ידי אפ"י ויכלול בין היתר, את הפעולות הבאות:



- 3.1 ליווי וניהול מו"מ עם הבנק המממן לעריכת ההתקשרות עמו וליווי הטיפול מול הבנק המממן בכל שלבי הפרויקט, לרבות טיפול בהנפקת בטוחות לרוכשי הדירות.
- 3.2 ניהול מערכת הנהלת חשבונות עבור הפרויקט.
- 3.3 ניהול מנגנון תשלומים וגביה לרבות טיפול בתשלומים וגביה במסגרת העברת זכויות טרם רישום היחידות על שם הרוכשים.

ב. 2

פרויקט משותף - מתחם מגורים



נספח "4.7.4" ג

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

ח.פ 513958009

("החברה")

פרטיכל

החלטה בכתב

של כל בעלי המניות של החברה מיום

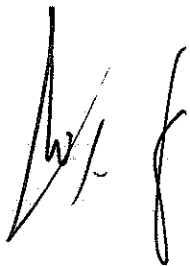
הוחלט פה אחד כדלקמן :

לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול בין החברה לבין צבי אריה אייכלר ורפאל פישר ולבין אפריקה ישראל מגורים בע"מ, שהעתק ממנו רצ"ב כנספח "א".

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רפאל פישר

צבי אריה אייכלר



נספח "4.7.5"

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך:

אישור זה ניתן בקשר עם הסכם השקעה מיום _____ בין חברת פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), צבי אריה אייכלר ורפאל פישר (להלן: "היזמים") לבין אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן, בהתאמה: "המשקיע" ו- "הסכם ההשקעה"):

אנו הח"מ, ביחד ולחוד, מצהירים ומאשרים בזאת, באופן בלתי חוזר, כי כל המצגים של החברה והיזמים המפורטים בהסכם ההשקעה הינם נכונים גם למועד אישור זה, המהווה את מועד התקצאה (כהגדרתו בהסכם ההשקעה).

ולראייה באנו על החתום:

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ

רפאל פישר

צבי אריה אייכלר

נספח "9.3.1"

- א. היה ונפתחו הליכים למימוש השעבוד, שהוטל על אחזקות היזמים (או מי מהם), כולן או חלקן (להלן: **"המניות המוצעות"**) יהא על בעל השעבוד (וכל מי שימונה במסגרת הליכים כאמור, כונס נכסים או כל פקיד בית משפט אחר) לפנות לציבור בהזמנה להציע הצעות לרכישת המניות המוצעות (תוך ציון זכות הסירוב הראשונה של אפ"י). לאחר סיום הליכי המכירה ובכלל זה חתימת חוזה מכר עם המציע הזוכה בנוגע לרכישת המניות המוצעות, יפנה בעל השעבוד (וכל מי שימונה במסגרת הליכים כאמור, לרבות כונס נכסים או כל פקיד בית משפט אחר) לאפ"י ויפרט בפניה בכתב את פרטי ההתקשרות ובכלל זה את זהות הרוכש ותנאי ההתקשרות, ויצרף העתק של הסכם המכר (להלן: **"פרטי ההצעה"**). לאפ"י תהיה זכות סירוב ראשונה לרכוש את המניות המוצעות, כמפורט להלן.
- ב. לאפ"י תהיה הזכות להסכים לרכוש את המניות המוצעות, במחיר ובתנאים הנקובים בפרטי ההצעה, תוך 30 יום מיום קבלתה, וזאת על-ידי מתן הודעה בכתב לבעל השעבוד (או כונס הנכסים שימונה לפי בקשתו) על רצונה לעשות כן, ובלבד שתרכוש את מלוא המניות המוצעות (להלן בסעיף זה - **"הודעת המימוש"**).
- ג. במידה ולא ניצלה אפ"י את זכותה לרכוש את מלוא המניות המוצעות בתוך התקופה המפורטת לעיל ואו הודיעה אפ"י בכתב קודם לכן כי אין ברצונה לרכוש את המניות המוצעות (להלן בסעיף זה - **"הודעת הסירוב"**), תהא לבעל השעבוד הזכות למכור את המניות המוצעות, לאותו רוכש הנקוב בפרטי ההצעה, במשך 60 יום החל מתום המועד האחרון למתן הודעת המימוש או מועד מתן הודעת הסירוב, לפי המוקדם, ובלבד שהמניות המוצעות לא ימכרו במחיר או בתנאים עדיפים לרוכש הנקוב בפרטי ההצעה על המחיר והתנאים בהם הוצעו לקונה במסגרת פרטי ההצעה.
- ד. מניות שלא יימכרו על ידי בעל השעבוד (או או כונס הנכסים שימונה לפי בקשתו) תוך 60 יום כאמור יהיו כפופות מחדש להוראות נספח זה.
- ה. על אף האמור לעיל, היה והמניות תועברנה במסגרת הליכי מימוש השעבוד לבעל השעבוד עצמו, לא תעמוד לאפ"י זכות הסירוב כאמור לעיל בגין העברה זו.

